№ 002 Қосылу шартына №ОРК/2025/U/S/016844 КЖ АШУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ/
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ КЛ №ОРК/2025/U/S/016844 к Договору присоединения № 002

Қарағанды қ.
Қол қойылған күн: «03» қыркүйек 2025ж.

г. Караганда
Дата подписания: «03» сентября 2025 года

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Банк») атынан 12.10.2024 жылғы №182/19-Т Сенімхат негізінде іс-әрекет ететін Бизнес – клиенттерге кредит беруді қолдау бағытының басшысы Ткаченко Елена Юрьевна, және **«КАЗФИТИНГПЛАСТ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 130340002716** оның атынан Жарғы негізінде әрекет ететін Директор Абжанов Ербулат Тлеужанович**,** (бұдан әрі – **«Қарыз алушы»**), Банктің www.bcc.kz интернет-ресурсында орналасқан, Қарыз алушы олармен танысқан және оған толық көлемде қосылған, сондай-ақ Банктің тарифтерін, Операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережені, Қосылу шарты бойынша өзінің барлық құқығы мен міндетін толық қабылдаған № 002 «Банк ЦентрКредит» АҚ-та бизнес-клиенттерге банктік қызметтер кешенін ұсынудың стандарт талаптарына» (Қосылу шарты) (жоғарыда және бұдан кейін – **«Шарт»/«Қосылу шарты»**) аясында төмендегілер туралы осы Келісімді жасасты:		**Акционерное общество «Банк ЦентрКредит» (далее – «Банк»)** от имени которого действует Руководитель направления Направление поддержки кредитования бизнес-клиентов Ткаченко Елена Юрьевна на основании Доверенности №182/19-Т от 12.10.2024 года, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗФИТИНГПЛАСТ», БИН 130340002716** от имени которого действует Директор Абжанов Ербулат Тлеужанович, на основании Устава**,** (далее – **«Заемщик»**), в рамках и в соответствии со «Стандартными условиями предоставления комплекса банковских услуг бизнес-клиентам в АО «Банк ЦентрКредит» (Договор присоединения) № 002» (выше и далее – **«Договор»/«Договор присоединения»)**, размещенными на Интернет-ресурсе Банка www.bcc.kz; с которыми Заемщик ознакомлен и к которым в полном объеме присоединился, а также полностью принимает Тарифы Банка, Правила об общих условиях проведения операций и все свои права и обязанности по Договору присоединения, – заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Келісімнің негізгі талаптары:		**Основные условия Соглашения:**
1. КЖ мақсаты: Айналым қаражатын толықтыру.		**1. Цель КЛ:** Пополнение оборотных средств.
2. КЖ сомасы: 500 000 000,00 (Бес жүз миллион) теңге оның ішінде Банктің қаражаты есебінен 300 000 000,00 (Үш жүз миллион) теңге, «Даму» КДҚ» АҚ (бұдан әрі - Қор) қаражаты есебінен 200 000 000,00 (Екі жүз миллион) теңге, оның ішінде: – 500 000 000,00 (Бес жүз миллион) теңге сомада жаңартылатын негізде, оның шегінде Қарыз алушы Қарыз ала алады.		**2. Сумма КЛ**: 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) тенге, из которой за счет средств Банка 300 000 000,00 (Триста миллионов) тенге, за счет средств АО «ФРП «Даму» (далее - Фонд) 200 000 000,00 (Двести миллионов) тенге, из которой: – на возобновляемой основе в размере 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) тенге в пределах которой Заемщик может получать Займы.
3. Жаңартылатын негізде берілетін КЖ сомасын қосқанда, КЖ жалпы сомасынан аспайды және Қосылу шартының, осы Келісімнің және Қосылу туралы өтініштің талаптарына сәйкес қамтамасыз етіледі, мерзімді, ақылы болады, қайтарылады және мақсатына сай пайдаланылады деген талаптармен беріледі.		**3.** Сумма КЛ возобновляемой основе совокупно не превышают общую сумму КЛ и предоставляются на условиях обеспеченности, срочности, платности, возвратности и целевого использования в соответствии с условиями Договора присоединения, настоящего Соглашения, Заявления о присоединении.
4. КЖ мерзімі: 36 (Отыз алты) ай, 2025 жылғы «03» қыркүйектен бастап қоса алғанда 2028 жылғы «01» қыркүйек бойынша.		**4. Срок КЛ**: 36 (Тридцать шесть) месяцев, с «03» сентября 2025 г. по «01» сентября 2028г.

КЖ аясындағы Қарыздардың мерзімі: 12 (Он екі) айға дейін, бірақ қаржыландыру құралының мерзімінен аспайды. Қордың кепілдік беру мерзімі: кепілдік міндеттемеге қол қойылған күннен бастап «01» ақпан 2029 ж. Қордың кепілдік беру сомасы 300 000 000,00 (Үш жүз миллион) теңге құрайды, бұл КЖ сомасының 60% (Алпыс пайызын) құрайды.		Срок Займов в рамках КЛ: до 12 (Двенадцать) месяцев, но не более срока инструмента финансирования. Срок гарантии Фонда: с даты подписания гарантийного обязательства на «01» февраля 2029г. Сумма гарантии Фонда составляет 300 000 000,00 (Триста миллионов) тенге, что составляет 60% (Шестьдесят процентов) от суммы КЛ.
5. КЖ қолжетімді болатын кезең: қоса алғанда 2026 жылғы «03» қыркүйек бойынша және КЖ қолжетімді болатын сома 500 000 000,00 (Бес жүз миллион) теңге мөлшерінде. Қолжетімділік кезеңін одан әрі ұзартуды Банктің уәкілетті органының жеке шешімі бойынша және «Даму» КДҚ» АҚ келісімі бойынша (дабыл сигналдарының мониторингі арқылы ұзарту мүмкіндігінсіз)жүзеге асыру. КЖ қолжетімді болатын кезең мен оның сомасы өзгерген кезде, Банк Қарыз алушыға Қосылу шартында көзделген тәсілдермен хабарлама жолдайды, бұл кезде осы Келісімге қосымша келісім жасау талап етілмейді.		**5. Период доступности КЛ:** по «03» сентября 2026 г. и сумму доступности КЛ в размере 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) тенге. Дальнейшее продление периода доступности осуществлять по отдельному решению уполномоченного органа Банка и по согласованию с АО «ФРП «Даму». При изменении периода и суммы доступности КЛ Банк направляет Заемщику уведомление, способами, предусмотренными Договором присоединения, при этом заключение дополнительного соглашения к настоящему Соглашению не требуется.
КЖ аясындағы Қарыздардың негізгі талаптары:		**Основные условия Займов в рамках КЛ:**
6. Қарыз бойынша сыйақы мөлшерлемесінің түрі мен мөлшері: КЖ аясындағы қарызды пайдаланғаны үшін Қарыз алушы Банкке қарыз бойынша мерзімді борыш сомасының жылдық 12,6% (Он екі бүтін оннан алты пайыз) есебінен бекітілген сыйақы төлейді, бұл кезде сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі (бұдан кейін – СЖТМ) 16,5% (Он алты бүтін оннан бес пайызды) құрайды.		**6. Вид и размер ставки вознаграждения по Займу**: За пользование займами в рамках предоставленной КЛ Заемщик уплачивает Банку фиксированное вознаграждение из расчета 12,6% (Двенадцать целых шесть десятых процента) годовых от суммы срочного долга по Займу, при этом годовая эффективная ставка вознаграждения (далее - ГЭСВ) составляет 16,5% (Шестнадцать целых пять десятых процента).
7. Қарызды өтеу тәсілі: қолма-қол ақшасыз немесе қолма-қол ақшалай тәсіл.		**7. Способ погашения**: безналичным или наличным способом.
8. Қарызды өтеу әдісі: *дифференциалдық (негізгі борышты тепе-тең үлестермен өтеу арқылы)*		**8. Метод погашения Займа**: *дифференцированный (с погашением основного долга равными долями)*
9. Қарыз бойынша берешекті өтеу кезектілігі:		**9. Очередность погашения задолженности по Займу**:
1) міндеттемелерді орындауды қабылдау бойынша шығын;		1) издержки по получению исполнения обязательств;
2) комиссия сомасы;		2) сумма комиссий;
3) мерзімінен кешіктірілген төлемдердің пайда болуына байланысты тұрақсыздық айыбы (өсімпұл) сомасы;		3) сумма неустойки (пеня) за возникновение просроченных платежей;
4) сыйақы бойынша берешек;		4) задолженность по вознаграждению;
5) негізгі борыш бойынша берешек;		5) задолженность по основному долгу;
6) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін есептелген сыйақы;		6) вознаграждение, начисленное за текущий период платежей;
7) төлемдердің ағымдағы кезеңі бойынша негізгі борыш сомасы.		7) сумма основного долга за текущий период платежей.

Осы ретте Банк өз қалауы бойынша ақшаны басқа тәртіппен бөлуге құқылы.		При этом, Банк вправе по своему усмотрению осуществлять распределение денег в иной очередности.
10. Қарыз алушы негізгі борыш пен сыйақы төлемін уақытылы өтемеген кезде, Қарыз алушы Банкке төлем мерзімінен кешіктірілген әрбір күн үшін Қарызды өтеу кестесі бойынша төленбеген төлем сомасының 0,2% (нөл бүтін оннан екі пайыз) мөлшерінде өсімпұл төлейді.		**10.** За несвоевременное погашение основного долга и уплату вознаграждения Заемщик выплачивает Банку пеню в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от суммы невыплаченных платежей по Графику погашения Займа, за каждый день просрочки.

11. КЖ және Қарыз беру және олар бойынша көрсетілетін қызметтер үшін алынатын комиссиялардың және басқа төлемдердің тізбесі/ Перечень комиссий и иных платежей за услуги, связанные с предоставлением, обслуживанием КЛ и Займа:	**Комиссиялар мен өзге төлемдердің мөлшері / Размер комиссий и иных платежей**
11.1. КЖ және Қарыз бойынша СЖТМ есебіне қосылған комиссиялар мен басқа төлемдер/ Комиссии и иные платежи, включенные в расчет ГЭСВ по КЛ и Займу:	
1) КЖ ұйымдастыру үшін/За организацию КЛ	Желі сомасының 0,5%, желі ашылған күні бір рет/0,5% от суммы линии, единоразово в день открытия линии
[1-1. Жаңартылатын КЖ бергені үшін]/ [1-1. За предоставление Возобновляемой КЛ]	0,00 теңге/тенге
2) Қарыз алушының қарыз алуға, қарызға қызмет көрсетуге байланысты сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары аясында сақтандыру ұйымының пайдасына жасайтын төлемдері/Платежи Заемщика в пользу страховой организации в рамках договоров страхования (перестрахования), связанные с получением займа, обслуживанием займа	0,00 теңге/тенге
3) Қарыз алушының кепілдік (кепілдеме) алғаны үшін кепілгерге (кепіл болушыға), кепілге берілетін мүлікті бағалағаны үшін бағалаушыға жасайтын төлемдері/ Платежи Заемщика гаранту (поручителю) за получение гарантии (поручительства), оценщику за оценку передаваемого в залог имущества	ДАМУ КДҚ АҚ кепілдік сомасының 1,5% -ы, одан әрі жыл сайын кепілдік қалдығының 1,5% -ы бойынша / комиссия 1,5% от суммы гарантии АО ФРП «ДАМУ», далее ежегодно по 1,5% от остатка гарантии Бағалау үшін/за оценку - 0,00 теңге/тенге
4) Банкке клиенттерді тарту, Қарыз алушы берген құжаттардың қарыз беру талаптарына сәйкес келуін тексеру, Қарыз алушының құжаттарын Банкке беру, Банктің Қарыз алушысынан қарызды өтеу есебіне төлем қабылдау және аудару бойынша қызмет көрсететін ұйымдардың (делдалдардың) пайдасына Қарыз алушы жасаған төлемдер/ Платежи Заемщика в пользу организаций (посредников), оказывающих услуги Банку по привлечению клиентов, осуществлению проверки документов, предоставляемых Заемщиком, на соответствие условиям выдачи Займа, передаче документов Заемщика Банку, приему платежей и переводов от Заемщика Банка в счет погашения Займа;	0,00 теңге/тенге
5) Қарыз алушының осы 11.1-тармақтың [1-1], 2), 3)-тармақшаларына байланысты емес, банктік шот шарттары және (немесе) банктік қызмет көрсету шарттары, қарыз алуға, қарызға қызмет көрсетуге байланысты сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары аясындағы Банктің және (немесе) өзге де ұйымдардың пайдасына жасайтын комиссиялары мен төлемдері/	0,00 теңге/тенге

Комиссии и платежи Заемщика в пользу Банка и (или) иных организаций в рамках договоров банковского счета и (или) договоров банковского обслуживания, договоров страхования (перестрахования), связанные с получением Займа, обслуживанием Займа, не связанные с подпунктами [1-1], 2), 3) настоящего пункта 11.1.	
11.2. Келісімде көзделген және Келісім жасалған күні өндіріп алу фактісі белгісіз болған комиссиялар мен басқа да төлемдер нақты төлем жасалғаннан кейін Қарыз алушының талабы бойынша СЖТМ қайта есептелген жағдайда ескеріледі/Комиссии и иные платежи, предусмотренные Соглашением, факт взимания которых не известен на дату заключения Соглашения, учитываются в случае перерасчета ГЭСВ после фактического платежа	
Қаржыландыру құралының сомасын ұлғайту үшін/ За увеличение суммы инструмента финансирования	Банктің https://www.bcc.kz/smallbiz/tarify-biz / сайтындағы комиссияларға сәйкес /Согласно комиссий на сайте Банка https://www.bcc.kz/smallbiz/tarify-biz
Қаржыландыру құралының мерзімін кейінге жылжыту үшін (қайта құрылымдауға байланысты емес)/За продление срока инструмента финансирования (не связанно с реструктуризацией)	
Қаржыландыру құралының мерзімін кейінге жылжыту үшін (қайта құрылымдау аясында)/За продление срока инструмента финансирования (в рамках реструктуризации)	
Кредит бойынша өтеу кестесін өзгерту үшін/негізгі борыш пен сыйақыны төлеу мерзімдерін кейінге жылжыту үшін / За изменение графика погашения по кредиту/За перенос сроков оплаты основного долга и вознаграждения	
Сыйақы мөлшерлемесін төмендету үшін/ За снижение ставки вознаграждения	
Келісім аясында қарыз алушыны/бірлесіп қарыз алушыны/кепілгерді қосу/алып тастау/ауыстыру үшін/ За включение/исключения/замену заемщика/созаемщика/гаранта в рамках Соглашения	
Кепілді босату/ауыстыру үшін/ За высвобождение/замену залога	
Банктің келісімдерін/анықтамаларын ұсыну үшін / За предоставление согласий/справок Банка	
Кепіл мүлкі бойынша құжаттардың түпнұсқаларын кассадан уақытша беру үшін/За временную выдачу из кассы оригиналов документов по залоговому имуществу	
Кепіл бойынша заңды ескертулерді жоюды кейінге қалдыруды ұсыну үшін/ За предоставление отсрочки по устранению юридических замечаний по залогам	
Кепіл бойынша заңды ескертулерді жою бойынша кейінге қалдыру мерзімін жылжыту үшін/За продление отсрочки по устранению юридических замечаний по залогам	
Жоғарыда көрсетілмеген қаржыландыру талаптарының өзге де өзгерістері үшін/За прочие изменения условий финансирования, не указанные выше:	

12. Қарызды және сыйақыны өтеу тәртібі: Қарыз алушының Шотына төмендегі кезеңділікпен ақша салу жолымен жүзеге асырылады (касса, қашықтағы терминалдар және т.б. арқылы). *негізгі қарыз- ай сайын, теңүлестермен, сыйақы-ай сайын,* Қарызды өтеу кестесінде (Қосылу туралы өтінішке 1-қосымша) белгіленген сомада және мерзімдерде ақшаны салу арқылы жүзеге асырылады.		**12. Порядок, периодичность погашения Займа и вознаграждения**: путем внесения денег на Счет Заемщика (через кассу, удаленный терминал и др.), с периодичностью: *основной долг – ежемесячно, равными долями, вознаграждение - ежемесячно,* в сумме и сроки, предусмотренные Графиком погашения Займа (Приложение № 1 к Заявлению о присоединении).
13. Қарыз алушының міндеттемелерін орындауының қамсыздандыруы:		**13. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика являются**:
Қарыз алушыдан алынатын тұрақсыздық айыбы (айыппұл және/немесе өсімпұл);		Неустойка (штраф и/или пеня), взимаемая с Заемщика;

Өндірістік ғимарат, жалпы ауданы 1 222.4 ш.м., аулалық ғимараттармен, алаңы 0.3111га жер учаскесімен кадастрлық нөмірі: 09:144:005:322, Қарағанды обл., Саран қ., Жанғали Қожанов к-сі, 4Ақұр. мекен-жайы бойынша орналасқан, жеке меншік құқығы ЖШС "Build market-T" тиесілі, 03.09.2025ж. **№OPK/2018/W/P/00381/1** (қайта кепіл) Ипотекалық шартқа сәйкес, нарықтық құны 102 956 672,00 (Жүз екі миллион тоғыз жүз елу алты мың алты жүз жетпіс екі) теңге.		Производственное здание, общей площадью 1 222.4 кв.м., со всеми надворными постройками, с земельным участком площадью 0.3111га кадастровый номер: 09:144:005:322, расположенная по адресу: обл. Карагандинская, г. Сарань, ул. Жангали Кужанова, ст-е 4А, принадлежащий на праве частной собственности ТОО "Build market-T" согласно Ипотечному договору (перезалог) **№OPK/2018/W/P/00381/1** от 03.09.2025г. рыночная стоимость составляет 102 956 672,00 (Сто два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят два) тенге.
Өндірістік кешен мен цех ғимараты, жалпы ауданы 2 422.4 ш.м., аулалық ғимараттармен, ауданы 0.1625га жер учаскесімен кадастрлық нөмірі: 09:144:046:474, Қарағанды обл., Саран қ., Чкалов к-сі, 2/7 құр. мекен-жайы бойынша орналасқан; және ауданы 0.1600га жер учаскесімен кадастрлық нөмірі: 09:144:046:212 Қарағанды обл., Саран қ., Чкалов к-сі, үй 2/4 мекен-жайы бойынша орналасқан, жеке меншік құқығы Исенов Шарип Машрабовичқа және Аменова Мадина Беркутовнаға тиесілі, 03.09.2025ж. **№OPK/2018/W/P/00389/1** (қайта кепіл) Ипотекалық шартқа сәйкес, нарықтық құны 197 111 416,00 (Жүз тоқсан жеті миллион жүз он бір мың төрт жүз он алты) теңге.		Здание производственного комплекса и цеха, общей площадью 2 422.4 кв.м., со всеми надворными постройками, с земельным участкам площадью 0.1625га кадастровый номер: 09:144:046:474, расположенная по адресу: обл. Карагандинская, г. Сарань, ул. Чкалова, ст-е 2/7; и с земельным участком площадью 0.1600га кадастровый номер: 09:144:046:212 расположенная по адресу: обл. Карагандинская, г. Сарань, ул. Чкалова, д. 2/4, принадлежащий на праве частной собственности Исенову Шарипу Машрабовичу и Аменовой Мадине Беркутовне Бусогласно Ипотечному договору (перезалог) **№OPK/2018/W/P/00389/1** от 03.09.2025г. рыночная стоимость составляет 197 111 416,00 (Сто девяносто семь миллионов сто одиннадцать тысяч четыреста шестнадцать) тенге.
Өндірістік база (жөндеу цехы), жалпы ауданы 2662.6 ш.м., алаңы 0.3381га жер учаскесімен (27.09.2030ж. мерзімге дейін) кадастрлық нөмірі: 09:142:009:323, Қарағанды обл., Қарағанды қ., Әлихан Бөкейханов ауд., Карпатская к-сі, 20/15 құр. мекен-жайы бойынша орналасқан, және әкімшілік-тұрмыстық корпус, жалпы ауданы 304.1 ш.м., алаңы 0.3967га жер учаскесімен (27.09.2030ж. мерзімге дейін) кадастрлық нөмірі: 09:142:009:322, Қарағанды обл., Қарағанды қ., Әлихан Бөкейханов ауд., Карпатская к-сі, 20/2 құр. мекен-жайы бойынша орналасқан жеке меншік құқығы ЖШС "REM-ZHOL.KZ" тиесілі, 03.09.2025ж. **№OPK/2020/W/P/00662/1** (қайта кепіл) Ипотекалық шартқа сәйкес, нарықтық құны 625 197 403,00 (Алты жүз жиырма бес миллион жүз тоқсан жеті мың төрт жүз үш) теңге.		Производственная база (ремонтный цех), общей площадью 2662.6 кв.м., с земельным участком площадью 0.3381га (до 27.09.2030г.) кадастровый номер: 09:142:009:323, расположенная по адресу: обл. Карагандинская, г. Караганда, р-н Әлихан Бөкейхан, ул. Карпатская, ст-е 20/15; и административно-бытовой корпус общей площадью 304.1 кв.м., с земельным участком площадью 0.3967га (до до 27.09.2030г.) кадастровый номер: 09:142:009:322, расположенная по адресу: обл. Карагандинская, г. Караганда, р-н Әлихан Бөкейхан, ул. Карпатская, ст-е 20/2 принадлежащий на праве частной собственности ТОО "REM-ZHOL.KZ" согласно Ипотечному договору (перезалог) **№OPK/2020/W/P/00662/1** от 03.09.2025г. рыночная стоимость составляет 625 197 403,00 (Шестьсот двадцать пять миллионов сто девяносто семь тысяч четыреста три) тенге.
Екі қабатты тұрғын үй жертөлесімен, жалпы ауданы 124.0 ш.м., тұрғын ауданы 34.4 ш.м., алаңы 0.0156га жер учаскесімен кадастрлық нөмірі: 09:142:158:1986, Қарағанды обл., Қарағанды қ., Қазыбек Би атындағы ауд., Жәнібеков к-сі, үй 113/2 мекен-жайы бойынша орналасқан, жеке меншік құқығы Исенова Маржан Темирхановнаға және Исенов Тимур		Двух этажный жилой дом с подвалом, общей площадью 124.0 кв.м., в том числе жилой площадью 34.4 кв.м., со всеми надворными постройками, с земельным участком площадью 0.0156га кадастровый номер: 09:142:158:1986, расположенная по адресу: обл. Карагандинская, г. Караганда, р-н Имени Казыбек Би, ул. Жанибекова, д. 113/2, принадлежащий на праве частной

Шариповичқа тиесілі, 03.09.2025ж. **№ОРК/2022/W/P/02257/1** (қайта кепіл) Ипотекалық шартқа сәйкес, нарықтық құны 88 996 027,00 (Сексен сегіз миллион тоғыз жүз тоқсан алты мың жиырма жеті) теңге.		собственности Исеновой Маржан Темирхановне и Исенову Тимуру Шариповичу согласно Ипотечному договору (перезалог) **№ОРК/2022/W/P/02257/1** от 03.09.2025г. рыночная стоимость составляет 88 996 027,00 (Восемьдесят восемь миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч двадцать семь) тенге.
Қарыз алушы мен банк арасында жасалған ақша кепілі (қайта кепіл) шартына сәйкес 5 000 000,00 (Бес миллион) теңге сомасында ақша кепілі,		Заклад денег в сумме 5 000 000,00 (Пять миллионов) тенге согласно Договора заклада денег (перезалог), заключенного между Заемщиком и Банком,
Кепілдік қоры шеңберінде портфельдік Кепілдік 1 «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 300 000 000,00 (Үш жүз миллион) теңге мөлшерінде кепілдік беру туралы;		Портфельная Гарантия в рамках Гарантийного фонда 1 АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" о гарантировании в размере 300 000 000,00 (Триста миллионов) тенге;
заңды тұлға «KAZFITTING» БСН 121040012832, кепілдігі, міндеттемелердің барлық сомасына 03.09.2025ж. **№ОРК/2025/W/P/02145** бенефициар пайдасына принципал үшін міндеттемелерді орындау кепілдігіне сәйкес. заңды тұлға "СКЭП" БСН 090640003498, кепілдігі, міндеттемелердің барлық сомасына 03.09.2025ж. **№ОРК/2025/W/P/02146** бенефициар пайдасына принципал үшін міндеттемелерді орындау кепілдігіне сәйкес. заңды тұлға «REM-ZHOL.KZ» БСН 190440009133, кепілдігі, міндеттемелердің барлық сомасына 03.09.2025ж. **№ОРК/2025/W/P/02142** бенефициар пайдасына принципал үшін міндеттемелерді орындау кепілдігіне сәйкес. заңды тұлға "Build market-T" БСН 040740011156, кепілдігі, міндеттемелердің барлық сомасына 03.09.2025ж. **№ОРК/2025/W/P/02143** бенефициар пайдасына принципал үшін міндеттемелерді орындау кепілдігіне сәйкес. жеке тұлға **Кулькова Нина Алексеевна ЖСН 631203400836,** кепілдігі, міндеттемелердің барлық сомасына 03.09.2025ж. **№ОРК/2025/W/P/02147** бенефициар пайдасына принципал үшін міндеттемелерді орындау кепілдігіне сәйкес. жеке тұлға **Исенов Тимур Шарипович, ЖСН 881114350596,** кепілдігі, міндеттемелердің барлық сомасына 03.09.2025ж. **№ОРК/2025/W/P/02148** бенефициар пайдасына принципал үшін міндеттемелерді орындау кепілдігіне сәйкес. жеке тұлға **Исенова Маржан Темирхановна, ЖСН 890305450183,** кепілдігі, міндеттемелердің барлық сомасына 03.09.2025ж. **№ОРК/2025/W/P/02144** бенефициар пайдасына		гарантия юридичсекого лица ТОО «KAZFITTING» БИН 121040012832, согласно Гарантии исполнения обязательств за принципала в пользу бенефициара **№ОРК/2025/W/P/02145** от 03.09.2025г. на всю сумму обязательств. гарантия юридичсекого лица ТОО "СКЭП" БИН 090640003498, согласно Гарантии исполнения обязательств за принципала в пользу бенефициара **№ОРК/2025/W/P/02146** от 03.09.2025г. на всю сумму обязательств. гарантия юридичсекого лица ТОО «REM-ZHOL.KZ» БИН 190440009133, согласно Гарантии исполнения обязательств за принципала в пользу бенефициара **№ОРК/2025/W/P/02142** от 03.09.2025г. на всю сумму обязательств. гарантия юридичсекого лица ТОО "Build market-T" БИН 040740011156, согласно Гарантии исполнения обязательств за принципала в пользу бенефициара **№ОРК/2025/W/P/02143** от 03.09.2025г. на всю сумму обязательств. Гарантия физического лица **Кульковой Нины Алексеевны, ИИН 631203400836** согласно Гарантии исполнения обязательств за принци пала в пользу бенефициара **№ОРК/2025/W/P/02147** от 03.09.2025г. на всю сумму обязательств. Гарантия физического лица **Исенова Тимура Шариповича, ИИН 881114350596** согласно Гарантии исполнения обязательств за принци пала в пользу бенефициара **№ОРК/2025/W/P/02148** от 03.09.2025г. на всю сумму обязательств. Гарантия физического лица **Исеновой Маржан Темирхановны, ИИН 890305450183** согласно Гарантии исполнения обязательств за принци пала в пользу бенефициара

принципал үшін міндеттемелерді орындау кепілдігіне сәйкес.		**№ОРК/2025/W/P/02144** от 03.09.2025г. на всю сумму обязательств.
сондай-ақ ҚР заңнамасына сәйкес өндіріп алу қолдануға болатын басқа да мүлік.		а также иное имущество, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с Законодательством РК.
14. Қарыз алушы Қосылу шарты, осы Келісім және Қосылу туралы өтініш бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті дәрежеде орындамаған кезде Банк қабылдайтын шаралар: Банк Қосылу шартында, Келісімде және Заңнамада көзделген тәртіппен және мерзімде тиесілі сыйақымен, тұрақсыздық айыбымен, сонымен қатар Банкке тиесілі басқа да төлемдермен бірге Қарыздың барлық сомасын мерзімінен бұрын қайтаруды талап ету; Қарыз алушының Банкте, сонымен қатар екінші деңгейдегі кез келген басқа банкте, банк операцияларының жекелеген түрін жүзеге асыратын ұйымдарда ашылған кез келген банктік шотынан, соның ішінде тікелей дебеттеу/төлем талаптарын ұсыну арқылы ақшаны даусыз өндіріп алу; Қосылу шартында, Келісімде және ҚР заңнамасында көзделген тәртіппен және талаптармен Қарыз сомасын Қарыз алушының банктік шоттарынан тікелей дебеттеу жолымен, ақшаны даусыз (Қарыз алушының келісімінсіз және оған хабарламай) алып қою/есептен шығару арқылы мерзімінен бұрын өндіріп алу, сонымен қатар ҚР заңнамасында және (немесе) Қосылу шартында/Келісімде/Қосылу туралы өтініште көзделген кез келген шараны қолдану, соның ішінде осы Шартты орындау талаптарын өзгерту, Қарыз бойынша берешек сомасын өндіріп алу туралы талап-арызбен сотқа жүгіну, сондай-ақ соттан тыс тәртіппен және/немесе сот тәртібімен кепілге берілген мүлікке өндіріп алу қолдану және/немесе үшінші тұлғалардың қамсыздандыру міндеттемелерін орындауын талап ету және/немесе үшінші тұлғалар жүзеге асыратын және/немесе Заңнама бойынша тыйым салынбаған басқа тәсілдермен өндіріп алуға қосылу;		**14. Меры, принимаемые Банком при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Договору присоединения, настоящему Соглашению и Заявлению о присоединении**: Банк вправе потребовать досрочного возврата всей суммы Займа вместе с причитающимся вознаграждением, неустойкой, а также иными, причитающимися Банку, платежами, в порядке и сроки, предусмотренные Договором присоединения, Соглашением и Законодательством; в бесспорном, порядке обратить взыскание по просроченной задолженности - в том числе прямым дебетованием/путем предъявления платежных требований - на деньги, имеющиеся на любых банковских счетах Заемщика, открытых как в Банке, так и в любых иных банках второго уровня, организациях осуществляющих отдельные виды банковских операций; досрочно взыскать сумму Займа, начисленное вознаграждение, путем бесспорного (без согласия и уведомления Заемщика) изъятия/списания денег путем прямого дебетования банковских счетов Заемщика, а также применить любые меры, предусмотренные Законодательством РК и (или) Договором присоединения/Соглашением/Заявлением о присоединении, в том числе изменить условия исполнения настоящего Соглашения, обратиться с иском в суд о взыскании суммы задолженности по Займу, а также обратить взыскание на заложенное имущество во внесудебном порядке и/или в судебном порядке и/или требовать исполнения обеспечительных обязательств третьими лицами, и/или присоединиться к взысканию, осуществляемому третьими лицами, и/или иными способами, не запрещенными Законодательством.
15. Осы Келісім оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді және Қарыз алушы Қосылу шарты, осы Келісім және Қосылу туралы өтініш бойынша өз міндеттемелерін толық орындап болғанша қолданыста болады, Қарыз алушы олар бойынша өз құқықтары мен міндеттемелерін біледі және сөзсіз растайды. Осы Келісімнің күші Қарыз алушы Келісім аясында Банкке ұсынған және ұсынатын Қосылу туралы барлық өтінішке қолданылады.		**15. Настоящее Соглашение вступает в силу** со дня подписания и действует до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по Договору присоединения, настоящему Соглашению, а также Заявлению о присоединении, права и обязанности по которым Заемщик знает и безусловно подтверждает. Действие настоящего Соглашения распространяется на все Заявления о присоединении, которые Заемщик предъявил и предъявит Банку в рамках Соглашения.
16. Қарыз алушының жауапкершілігі (Келісімнің 10-тармағына қоса):		**16. Ответственность Заемщика (помимо п.10 Соглашения):**

1. Тараптар Қосылу шартына, осы Келісімге және ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауап береді.		1. Стороны несут ответственность в соответствии с Договором присоединения, настоящим Соглашением и законодательством РК.
2. Қарыз алушы берешекті мерзімінен бұрын толық/ішінара өтеуді тұрақсыздық айыбын немесе айыппұл санкцияларының басқа да түрлерін төлемей жүзеге асырады.		2. Полное досрочное/частичное досрочное погашение задолженности осуществляется Заемщиком без оплаты неустойки или иных видов штрафных санкций.
17. Осы Келісімге қол қоя отырып, Қарыз алушы Банкке мыналарға сөзсіз келісім береді (Қосылу шартында, Өтініштерде және Сауалнама-өтініште көрсетілген келісімдерге қоса):		**17. Подписанием настоящего Соглашения Заемщик дает Банку безусловное согласие (помимо согласий, указанных в Договоре присоединения, Заявлениях и Анкете-Заявлении)**:
✓ Қарызды және/немесе сыйақыны және/немесе Қарыз алушының кінәсінен болған Банк шығысының және/немесе мерзімінен кешіктірілген берешек сомасын өтеу қажет болған жағдайда, Қосылу шартында/Келісімде/Қосылу туралы өтініште және/немесе ҚР заңнамасында көзделген жағдайларда және талаптармен Банкте, өзге банктерде және банк операцияларының жекелеген түрін жүзеге асыратын кез келген ұйымда ашылған Қарыз алушының кез келген банктік шотындағы ақшаны мерзімінен кешіктірілген берешек бойынша өндіріп алу, атап айтқанда Банктің шоттарды тікелей дебеттеуі және/немесе төлем құжаттарының негізінде ақшаны даусыз (қосымша келісімінсіз және Қарыз алушыны хабардар етпей) есептен шығаруы жолымен ақшаны алу, оның ішінде Қарыз алушының Қарыз бойынша барлық берешегінің сомасын, бірақ мұнымен шектелмейді;		✓ на обращение взыскания по просроченной задолженности на деньги, имеющиеся на любых банковских счетах Заемщика, открытых в Банке и в любых иных банках и организациях осуществляющих отдельные виды банковских операций, а именно на изъятие денег путём прямого дебетования счетов и/или бесспорного (без дополнительного согласия и уведомления Заемщика) списания Банком денег на основании платежных документов, в том числе – не ограничиваясь - на суммы всех задолженностей Заемщика по Займу, в случае необходимости погашения Займа и/или вознаграждения и/или сумм расходов Банка по вине Заемщика/ущерба Банку и/или иной просроченной задолженности, в случаях и на условиях, предусмотренных Договором присоединения/Соглашением/Заявлением о присоединении и/или Законодательством РК;
✓ құқықтарды іске асыру және міндеттерді орындау мақсатында басшылардың дербес деректерін жинау, өңдеу, беру, сондай-ақ осындай келісім Қарыз алушының Өтініш-сауалнамаға қол қоюымен берілгендей, Қарыз алушы туралы ақпаратты кредиттік бюролармен алмасу;		✓ на сбор, обработку, передачу персональных данных руководителей в целях реализации прав и исполнения обязанностей, а также на обмен информацией о Заемщике – с кредитными бюро, как это согласие предоставлено подписанием Заемщиком Анкеты-Заявления;
✓ өзі туралы мәліметті кредиттік бюроға беруге және кредиттік бюроның өзі туралы кредиттік есепті, сондай-ақ тараптардың міндеттемелерін орындауына байланысты ақпаратты Банкке беруі;		✓ на предоставление сведений о нем в кредитное бюро и на предоставление кредитным бюро Банку кредитного отчета о нем, а также информации, связанной с исполнением Сторонами своих обязательств;
✓ Банктің талаптарына, ҚР заңнамасының талаптарына және Қамсыздандыру шарттарына сәйкес қамтамасыз етуді тіркеу;		✓ на регистрацию Обеспечения в соответствии с требованиями Банка, условиями Законодательства РК и Договорами Обеспечения;
✓ Қосылу шартының жаңа нұсқасын және/немесе Қосылу шартына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды Банктің **www.bcc.kz** мекенжайы бойынша интернет-ресурсына орналастыру арқылы Банктің Қосылу шартының талаптарына біржақты тәртіппен өзгерістер мен толықтыру енгізуі;		✓ на одностороннее изменение и/или дополнение Банком условий Договора присоединения путём размещения новой редакции Договора присоединения и/или внесённых изменений и/или дополнений в Договор присоединения на интернет-ресурсе Банка по адресу: **www.bcc.kz.**

18. Осы Келісімге қол қоя отырып, Қарыз алушы осы Келісімде көрсетілген Бағдарламаның талаптарымен сөзсіз және кері қайтарусыз келісті және оның аясында Қарыз алушы Қосылу туралы барлық өтінішке қол қойды.		**18.** Подписанием настоящего Соглашения Заемщик безусловно и безотзывно согласился с условиями Программы, указанными в настоящем Соглашении, и в рамках которых Заемщиком подписаны все Заявления о присоединении.
18-1. Келісімнің жеке талаптары:		**18-1. Отдельные условия настоящего Соглашения**:
1. Қарыз алушы: 1.1. ай сайын компаниялар тобы бойынша кредиттік айналымдарды қолдау (құрамында: СКЭП ЖШС, КАЗФИТИНГПЛАСТ ЖШС, Build market-T ЖШС, KAZFITTING ЖШС, ЖШС REM-ZHOL.KZ) компаниялар тобының шоттарына жалпы қолма-қол ақшасыз түсімдердің кемінде 90% (тоқсан пайызы) мөлшерінде. Осы шарт сақталмаған жағдайда қаржыландыру құралы сомасының 1% мөлшерінде Банктің пайдасына тұрақсыздық айыбын (айыппұлды) төлеу. 1.2. жыл сайын «Даму» КДҚ» АҚ алдында кепілдік шығару үшін кепілдік сомасының 1,5% мөлшерінде комиссия төленсін. Осы шарт сақталмаған жағдайда Банк шартты орындағанға дейін қаржыландыруды тоқтата тұруға құқылы. 1.3. қарыз/транш берілгеннен кейін 60 (Алпыс) күнтізбелік күн ішінде растайтын құжаттарды ұсына отырып, кредит қаражатының нысаналы пайдаланылуын растау. Мерзім бойынша міндеттемелер орындалмаған жағдайда Қарыз алушы қаржыландыру құралы сомасының 0,2% мөлшерінде Банктің пайдасына тұрақсыздық айыбын / айыппұлды төлейді. 1.4. 31.10.2025 жылға дейін заң ескертулері жойылсын: • Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Әлихан-Бөкейхан ауданы, им. Карпат, құрылым 20/2, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Әлихан-Бөкейхан ауданы, им.Карпат, құрылым 20/15 мекенжайы бойынша орналасқан жер учаскесіне уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен (жалға алу), теміржол жолымен әкімшілік-тұрмыстық кешенге және жер учаскесіне уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен (жалға алу) өндірістік база (жөндеу цехы); • Саран қ., Чкалов к-сі, 2/4, е-2/7 мекенжайында орналасқан жер учаскелері бар өндірістік кешендер; • Саран қ., Жанғали Кужанов к-сі, 4А құрылым мекенжайында орналасқан жер учаскесіне жеке меншік құқығы бар мүліктік кешен ғимараты (қосымша ғимараттары бар өндірістік ғимараттар, қоймалар, гараж, қазандық). 31.10.2025 жылға дейінгі мерзімде өз қаражаты есебінен кепіл мүлкін бағалауды жүргізу, құқық		**1.Заемщик обязуется:** 1.1. ежемесячно поддерживать кредитовые обороты по Группе компаний (в составе: ТОО СКЭП, ТОО КАЗФИТИНГПЛАСТ, ТОО Build market-T, ТОО KAZFITTING, ТОО REM-ZHOL.KZ) в размере не менее 90% (девяносто процентов) от общих безналичных поступлений на счета Группы компаний. При несоблюдении настоящего условия уплатить неустойку (штраф) в пользу Банка в размере 1% от суммы инструмента финансирования. 1.2. ежегодно оплачивать комиссию за выпуск гарантии перед АО ФРП Даму в размере 1,5% от суммы гарантии. При несоблюдении данного условия Банк вправе приостановить финансирование до исполнения условия. 1.3. в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней после выдачи займа/транша подтвердить целевое использование кредитных средств с предоставлением подтверждающих документов. В случае неисполнения обязательств по сроку Заемщик оплачивает неустойку/штраф в пользу Банка в размере 0,2% от суммы инструмента финансирования. 1.4. до 31.10.2025 года устранить юридические замечания по: • Производственная база (ремонтный цех) с правом временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок, Административно-бытовой комплекс с железнодорожным путем и с правом временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок, расположенные по адресу Карагандинская область, г. Караганда, р-н Әлихан Бөкейхан, ул. Карпатская, ст-е. 20/2, Карагандинская область, г.Караганда, р-н Әлихан Бөкейхан, ул.Карпатская, ст-е. 20/15; • Производственные комплексы с земельными участками, расположенные по адресу г. Сарань, ул. Чкалова д. 2/4, стр-е 2/7; • Здание имущественного комплекса (производственные здания с пристройками, склады, гараж, котельная) с правом частной собственности на земельный участок расположенные по адресу: г. Сарань, ул. Жангали Кужанова, ст-е 4А. в срок до 31.10.2025 года произвести оценку залогового имущества за счет собственных средств,

белгілейтін және сәйкестендіру құжаттарын тиісінше ресімдеу, банкке ұсыну, уәкілетті органда кепіл шарттарына қосымша келісімдерді ресімдеу және тіркеу, анықталған жағдайда заңды ескертулерді жою. Міндеттеме орындалмаған және тиісінше орындалмаған жағдайда Қарыз алушы кредиттік желі сомасының 0,2% мөлшерінде өсімпұл түріндегі тұрақсыздық айыбын төлейді. Мәселені Банк келісімге алған жағдайда, Қарыз алушы тиісті дәрежеде ұсынған құжаттар, сонымен қатар Қарыз алушының растау хаты Қарыз алушының ерекше талаптарды орындау бойынша Банк алдындағы өз міндеттемелерін тиісті дәрежеде орындағанын растайтын құжат болып танылады. Бұл ретте Келісімге Қосымша келісім жасасу талап етілмейді. 2. Тараптар қарызды беруді шарттардан кейін беруге келісті: 1. келісімдерін жабу туралы - КЖ №ОРК/2022/U/S/078273 28.12.2022ж. «Казфитингпласт» ЖШС-не 440 000 000 теңге сомасында; - 22.09.2023ж. №ОРК/2023/U/S/062055 КЖ ашу туралы келісім «СКЭП» ЖШС-не 80 000 000 теңге сомасында. 2. Шоттан шығыс операциялары қатаң түрде мақсатты мақсатта жүзеге асырылады.		надлежащим образом оформить правоустанавливающие и идентификационные документы, предоставить в Банк, оформить и зарегистрировать дополнительные соглашения к договорам залога в уполномоченном органе, в случае выявления устранить юридические замечания. В случае неисполнения и ненадлежащего исполнения обязательства, Заемщик оплачивает неустойку в виде пени в размере 0,2% от суммы кредитной линии. Документами, подтверждающими факт надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком по исполнению особых условий, являются надлежащим образом предоставленные Заемщиком документы, а также подтверждающее письмо Заемщика, при условии согласования вопроса Банком. При этом, заключение дополнительного соглашения к Соглашению не требуется. 2. Стороны договорились, выдачу производить после: 1. Закрытия Соглашения об открытии - КЛ №ОРК/2022/U/S/078273 от 28.12.2022г. в сумме 440 000 000 тенге на ТОО «Казфитингпласт»; - Соглашения об открытии КЛ №ОРК/2023/U/S/062055 от 22.09.2023г. в сумме 80 000 000 тенге на ТОО «СКЭП». 2. Расходные операции со счета осуществлять строго по целевому назначению.
14. Осы Келісімде көзделмеген құқықтар мен міндеттер, соның ішінде Тараптарға белгіленген шектеулер Қосылу шартының талаптарында көрсетілген.		14. Права и обязанности, в том числе ограничения для Сторон, не предусмотренные настоящим Соглашением, отражены в условиях Договора присоединения.
19. «Өрлеу» микро, шағын және орта жеке кәсіпкерлік субъектілерін кейіннен қаржыландыру үшін қаражатты екінші деңгейдегі банктерге шартты орналастыру бағдарламасы аясында және портфельдік кепілдік беру құралы аясында Келісімнің ерекше талаптары		**19. Особые условия Соглашения в рамках Программы обусловленного размещения средств в банках второго уровня для последующего финансирования субъектов микро, малого и среднего частного предпринимательства «Өрлеу» и в рамках инструмента портфельного гарантирования**
Осы тармақта мынадай терминдер (Қосылу шартында белгіленген өзге де терминдер мен олардың анықтамаларына қоса) пайдаланылады:		В настоящем пункте используются следующие термины (помимо иных терминов и их определений, установленных Договором присоединения):
Үлестес/байланысты тұлғалар – «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес айқындалған тұлғалар;		**Аффилиированные/связанные лица** - лица, определенные в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;
Жеке тұлғаның үлестес тұлғалары: 1) жақын туыстары, жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары;		**Аффилиированные лица физического лица:** 1) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги);

2) осы жеке тұлға және (немесе) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалар өндірістік кооперативтің ірі акционері/ірі қатысушысы/мүшесі және (немесе) лауазымды тұлға болып табылатын заңды тұлға; 3) осы жеке тұлға және (немесе) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалар бақылайтын заңды тұлға; 4) осы тармақтың 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалар оларға қатысты ірі акционерлер (ірі қатысушылар) болып табылатын немесе мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлға; 5) осы тармақтың 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалардың лауазымды тұлғалары. Қарыз алушы немесе өзге заңды тұлға тиісінше Қарыз алушы немесе өзге заңды тұлға қабылдайтын шешімдерді айқындау мүмкіндігі Қарыз алушыны немесе өзге де заңды тұлғаны бақылау болып табылады. Қарыз алушының немесе өзге де заңды тұлғаның лауазымды тұлғалары: - акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің, оның атқарушы органының мүшелері немесе акционерлік қоғамның атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға, - шаруашылық серіктестігі атқарушы органының мүшелері немесе шаруашылық серіктестігі атқарушы органының функцияларын жеке дара атқаратын тұлға, сондай-ақ шаруашылық серіктестігі байқаушы кеңесінің мүшелері, - өндірістік кооперативтің жалпы жиналысының мүшелері, өндірістік кооперативтің төрағасы, басқарма, байқаушы кеңесінің және тексеру комиссиясының мүшелері (ревизор), сондай-ақ өндірістік кооперативтің басшы жұмыскерлері.		2) юридическое лицо, в котором крупным акционером/крупным участником/членом производственного кооператива и (или) должностным лицом является данное физическое лицо и (или) лица, указанные в подпункте 1) настоящего термина; 3) юридическое лицо, которое контролируется данным физическим лицом и (или) лицами, указанными в подпункте 1) настоящего термина; 4) юридическое лицо, по отношению к которому юридические лица, указанные в подпунктах 2) и 3) настоящего термина, являются крупными акционерами (крупными участниками) или имеют право на соответствующую долю в имуществе; 5) должностные лица юридических лиц, указанных в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего термина. Контролем над Заемщиком или иным юридическим лицом является возможность определять решения, принимаемые соответственно Заемщиком или иным юридическим лицом. Должностными лицами Заемщика или иного юридического лица являются: - члены совета директоров акционерного общества, его исполнительного органа или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа акционерного общества, - члены исполнительного органа хозяйственного товарищества или лицо, единолично исполняющее функции исполнительного органа хозяйственного товарищества, а также члены наблюдательного совета хозяйственного товарищества, - члены общего собрания, председатель производственного кооператива, члены правления, наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизор) производственного кооператива, а также руководящие работники производственного кооператива;
Кепілдік беру – осы Келісім бойынша Қарыз алушының міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде ішінара кепілдік беру түрінде пайдаланылатын Қарыз алушыны қолдау нысаны;		**Гарантирование** - форма поддержки Заемщика, используемая в виде предоставления частичной гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по настоящему Соглашению;
Кепілдік міндеттеме – Қордың Банк алдында осы Келісім/Қосылу шарты бойынша Қарыз алушының міндеттемелерін орындау үшін жауап беру міндеттемесі. Кепілдік міндеттеме қағаз тасымалдағышта/электрондық құжат нысанында ұсынылады, бұл ретте кепілдік міндеттеменің электрондық нысанына ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес электрондық-цифрлық қолтаңба қойылады;		**Гарантийное обязательство** - обязательство Фонда перед Банком отвечать за исполнение обязательств Заемщика по настоящему Соглашению/Договору присоединения. Гарантийное обязательство предоставляется на бумажном носителе/в форме электронного документа, при этом электронная форма гарантийного обязательства подписывается электронно-цифровой подписью в соответствии с действующим законодательством РК;

БТТ – осы Келісімге жасалған № ___ 4 қосымшада айқындалған заңдық және/немесе экономикалық критерийлерге сәйкес байланысты тұлғалар, оның ішінде қарыз алушылар тобы;		**ГСЗ** - группа связанных лиц, в том числе заемщиков, в соответствии с юридическими и/или экономическими критериями, определенными в Приложении №4 к настоящему Соглашению;
Қормен қосылу шарты – Қордың (damu.kz) ресми сайтында орналастырылған қосылу шарты, оның талаптары стандарт нысандарда айқындалған және Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес Қормен қосылу шартына қосылу арқылы Қарыз алушы қабылдауы мүмкін;		**Договор присоединения с Фондом –** Договор присоединения, размещенный на официальном сайте Фонда (*damu.kz)*, условия которого определены в стандартных формах и могут быть приняты Заемщиком путем присоединения к Договору присоединения с Фондом в соответствии со статьей 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан;
Жасыл жобалар – бекітілген сыныптама (таксономия) негізінде айқындалған, Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес қолданыстағы табиғи ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыруға, қоршаған ортаға теріс әсер ету деңгейін төмендетуге, энергия тиімділігін, энергия үнемдеуді арттыруға, климаттың өзгеру салдарларын жұмсартуға және климаттың өзгеруіне бейімделуге бағытталған жобалар.		**Зеленые проекты** - определенные на основе утвержденной классификации (таксономии) проекты, направленные на повышение эффективности использования существующих природных ресурсов, снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду, повышение энергоэффективности, энергосбережения, смягчение последствий изменения климата и адаптацию к изменению климата, согласно экологическому законодательству Республики Казахстан;
Жасыл таксономия – «жасыл» облигациялар және «жасыл» кредиттер арқылы қаржыландыруға болатын, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган әзірлейтін және «Жасыл» облигациялар және «жасыл» кредиттер арқылы қаржыландыруға болатын «жасыл» жобалардың жіктемесін (таксономиясын) бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 31 желтоқсандағы № 996 қаулысымен бекітілген "жасыл" жобалардың жіктемесі;		**Зеленая таксономия –** классификация «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты, разрабатываемая уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2021 года № 996 «Об утверждении классификации (таксономии) «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты»;
Инвестициялар – негізгі құралдарды сатып алу және (немесе) салу және (немесе) жаңғырту және (немесе) реконструкциялау және (немесе) күрделі жөндеу, биологиялық және (немесе) материалдық емес активтерді сатып алу. Осы анықтамада көрсетілген мақсаттарға байланысты қосылған құн салығы (бұдан әрі - ҚҚС) бойынша шығыстар да инвестицияларға жатады;		**Инвестиции** - приобретение и (или) строительство и (или) модернизация и (или) реконструкция и (или) капитальный ремонт основных средств, приобретение биологических и (или) нематериальных активов. Расходы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС), связанные с указанными в данном определении целями, также относятся к инвестициям;
Инвестициялық активтер – болашақта пайда алу немесе капиталды ұлғайту мақсатында қаражат салынатын Қарыз алушының активтері (құрылыс материалдары, жабдықтар, арнайы техника және қосалқы бөлшектер);		**Инвестиционные активы** - активы Заемщика, в которые вкладываются средства с целью получения прибыли или увеличения капитала в будущем (строительные материалы, оборудование, спецтехника и запасные части);
Инвестициялық мақсаттар – негізгі құралдарды сатып алу және (немесе) салу және (немесе) жаңғырту және (немесе) реконструкциялау және (немесе) күрделі жөндеу, биологиялық және (немесе) материалдық емес активтерді сатып алу (осы анықтамада көрсетілген төлеуге берілетін шоттарға сәйкес		**Инвестиционные цели** - приобретение и (или) строительство, и (или) модернизация, и (или) реконструкция, и (или) капитальный ремонт основных средств, приобретение биологических и (или) нематериальных активов (расходы по налогу на добавленную стоимость, включенные в стоимость основных

негізгі құралдардың/биологиялық/материалдық/материалдық емес активтердің құнына енгізілген қосылған құн салығы бойынша шығыстар да инвестицияларға жатады).		средств/биологических/материальных/ нематериальных активов согласно счетам к оплате, связанные с указанными в данном определении целями, также относятся к инвестициям);
БТТ карточкасы – байланысты тұлғалар тобы, оның ішінде Банктің қарыз алушылары бойынша ақпаратты қамтитын, осы Келісімнің 4-қосымшасына сәйкес ресімделген құжат;		**Карточка ГСЗ** - документ, содержащий информацию по группе связанных лиц, в том числе заемщиков Банка, оформленный в соответствии с Приложением №4 к настоящему Соглашению.
ЭҚЖЖ – Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің техникалық реттеу және метрология жөніндегі уәкілетті органы бекіткен экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші;		**ОКЭД** - общий классификатор видов экономической деятельности, утвержденный уполномоченным органом по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
Портфельдік кепілдік беру – 03.04.2025 жылғы № 18000199 Портфельдік кепілдік беру туралы келісімге сәйкес Қарыз алушының Банк алдындағы міндеттемелері бойынша кепілдіктер беру нысаны;		**Портфельное гарантирование –** форма предоставления гарантий по обязательствам Заемщика перед Банком, согласно Соглашению о портфельном гарантировании №18000199 от 03.04.2025 года;
Айналым қаражатын толықтыру - шикізат пен материалдар, отын, өзге тауар-материалдық қорлар, Қарыз алушының жұмыскерлеріне жалақы төлеу, негізгі құралдарды жалға алу, көлік қызметтері үшін төленетін шығыс, сондай-ақ Қарыз алушының ағымдағы қызметін қамтамасыз ету үшін қажетті және Жоба бойынша Қарыз алушының қызметі шеңберіндегі Инвестицияға жатпайтын, сондай-ақ салық міндеттемелерін, зейнетақы және әлеуметтік аударымдарды, тікелей бюджетке төленетін кедендік төлемді/алымды/бажды тікелей төлеуді болдырмайтын өзге де шығыс;		**Пополнение оборотных стредств -** расходы по оплате: за сырье и материалы, топливо, иных товарно-материальных запасов, заработной платы работникам Заемщика, подлежащей к выплате, аренды основных средств, транспортных услуг, а также иные расходы, необходимые для обеспечения текущей деятельности Заемщика и не относящиеся к Инвестициям в рамках деятельности Заемщика по Проекту, а также исключающие оплату налоговых обязательств, пенсионных и социальных отчислений, таможенных платежей/сборов/ пошлин напрямую в бюджет;
Бағдарлама – Банк пен Қор арасында жасалған 09.06.2025 жылғы № ӨР-502 кейіннен «Өрлеу» микро, шағын және орта жеке кәсіпкерлік субъектілерін кейіннен қаржыландыру үшін қаражатты екінші деңгейдегі банктерге шартты орналастыру өніміне қатысу туралы келісім аясында «Өрлеу» микро, шағын және орта жеке кәсіпкерлік субъектілерін кейіннен қаржыландыру үшін қаражатты екінші деңгейдегі банктерге шартты орналастыру бағдарламасы (бұдан әрі – Өнімге қатысу туралы келісім);		**Программа** - программа обусловленного размещения средств в банках второго уровня для последующего финансирования субъектов микро, малого и среднего частного предпринимательства «Өрлеу» в рамках Соглашения об участии в продукте обусловленного размещения средств в банках второго уровня для последующего финансирования субъектов микро, малого и среднего частного предпринимательства «Өрлеу» №ӨР-502 от 09.06.2025 года, заключенного между Банком и Фондом (далее – Соглашение об участии в продукте);
Жоба – Қарыз алушы осы Келісім бойынша алынған Қарыз қаражаты есебінен іске асыратын бизнес-жоба;		**Проект** – бизнес-проект, реализуемый Заемщиком за счет средств Займа, полученного по настоящему Соглашению;
Жоба (бизнес-жоба) – Қарыз алушы (кәсіпкер) кіріс алуға бағытталған және мемлекеттік қаржылық қолдау көрсетілетін қызмет аясында Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін бастамашылық қызмет ретінде жүзеге асыратын іс-қимылдар мен іс-шаралар жиынтығы (бір жоба шегінде бірнеше кредиттерді/қаржы лизингі шарттарын/шартты		**Проект (бизнес проект) -** совокупность действий и мероприятий осуществляемых Заемщиком (предпринимателем) в качестве инициативной деятельности, направленной на получение дохода и не противоречащей законодательству Республики Казахстан в рамках деятельности, на которую предоставляется государственная финансовая поддержка (в рамках одного проекта возможно

міндеттемелерді/форвардтық шарттарды/облигацияларды/опциондық келісімді алуға болады);		получение нескольких кредитов/договоров финансового лизинга/условных обязательств/форвардных договоров/облигаций/опционного соглашения);
Бірлесіп қарыз алушы – Қарыз алушымен Келісімге және Қосылу туралы өтінішке қол қоятын және Келісім мен Қосылу туралы өтініш бойынша алынған ақшаны қайтару жөніндегі міндеттемелерді орындауға және алынған қарызды, оның ішінде сыйақыны және қарыз бойынша басқа да төлемдерді толық төлеуге ортақ жауапты ретінде әрекет ететін жеке немесе заңды тұлға;		**Созаемщик** – физическое или юридическое лицо, подписывающее Соглашение и Заявление о присоединении с Заемщиком, и выступающее по Соглашению и Заявлению о присоединении в качестве солидарного ответственного за выполнение обязательств по возврату полученных денег и полную оплату полученного Займа, в том числе вознаграждения и других платежей по Займу;
Қарыз алушының Қарызды мақсатына сай пайдалануы – Қарыз алушының осы Келісім және осы Келісім аясындағы Қосылу туралы өтініштер бойынша алынған Қарызды осы Келісімде және осы Келісім аясындағы қосылу туралы өтініштерде белгіленген, Өнімге қатысу туралы келісімнің талаптарына сәйкес келетін мақсаттарда пайдалануы, оның тиісті жүзеге асырылуы тиісті шарттармен, төлем құжаттарымен, қабылдау-өткізу актілерімен және/немесе шот-фактуралармен және/немесе жүккұжаттармен және т.б. расталуы тиіс, олар жиынтығында осы Келісім аясындағы қосылу туралы өтініштерде және Өнімге қатысу туралы келісімнің талаптарында көзделген Қарыз алушының тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді толық көлемде төлеуі мен алуын және/немесе осы Келісімде көзделген басқа да мақсаттарға қол жеткізуін біржақты растауы тиіс. Отандық өндірушілердің инвестициялық активтерін сатып алған кезде Қарыз алушы Банкке әрбір сатып алынатын инвестициялық актив бойынша «Қазақстанда жасалған» таңбасын растайтын құжаттарды ұсынуға міндеттенеді.		**Целевое использование Займа Заемщиком -** использование Заемщиком Займа, полученного по настоящему Соглашению и Заявлениям о присоединении в рамках настоящего Соглашения, на цели, установленные настоящим Соглашением и Заявлениями о присоединении в рамках настоящего Соглашения, соответствующие условиям Соглашения об участии в продукте, надлежащее осуществление которого подлежит подтверждению соответствующими договорами, платежными документами, актами приема-передачи и/или счетами-фактурами и/или накладными и др., которые в совокупности должны однозначно подтверждать оплату и получение Заемщиком в полном объеме товаров, работ, услуг и/или достижение других целей, предусмотренных настоящим Соглашением и Заявлениями о присоединении в рамках настоящего Соглашения и условиями Соглашения об участии в продукте. При приобретении инвестиционных активов отечественных производителей, Заемщик обязуется предоставить Банку документы, подтверждающие маркировку «Сделано в Казахстане» по каждому приобретаемому инвестиционному активу.
Қор – «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ.		**Фонд** – АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
1. Кредит желісі - Банк пен Қордың арасында жасалған 09.06.2025 жылғы № ӨР-502 Өнімге қатысу туралы келісім аясында «Өрлеу» микро, шағын және орта жеке кәсіпкерлік субъектілерін кейіннен қаржыландыру үшін қаражатты екінші деңгейдегі банктерге шартты орналастыру бағдарламасы бойынша Қордың және Банктің қаражаты есебінен және Қордың кепілдігімен қаржыландырылады.		**1.** Кредитная линия финансируется -за счет средств Фонда и Банка по Программе обусловленного размещения средств в банках второго уровня для последующего финансирования субъектов микро, малого и среднего частного предпринимательства «Өрлеу» в рамках Соглашения об участии в продукте №ӨР-502 от 09.06.2025 года, заключенного между Банком и Фондом и под гарантию Фонда.
2. Осы Келісімге қол қоя отырып, Қарыз алушы (Қосылу шартында көзделген міндеттерге қосымша):		**2. Подписанием настоящего Соглашения Заемщик обязуется** (дополнительно к обязанностям, предусмотренным Договором присоединения)**:**
2.1. Осы Келісімде және Қосылу шартында көзделген міндеттемелерді тиісінше орындауға,		2.1. надлежащим образом исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением и

тауарларды/жұмыстарды/ көрсетілетін қызметтерді сатып алудың өзге мерзімі Қарыз алушы контрагентпен жасаған тиісті шартта көзделмесе, қарызды тек пайдалану мақсаты бойынша ғана Қарыз алушының шотына Қарыз аударылған күннен бастап 6 (алты) ай ішінде пайдалануға міндеттенеді. Пайдалану мақсаты осы Келісім аясындағы Қосылу туралы тиісті өтініштің 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Тараптар қол қойған тиісті ақша сомаларымен шығыстардың баптарын егжей-тегжейлі көрсете отырып, Қарызды жиынтығында қарыз алушының тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді толық көлемде төлеуі мен алуын және/немесе осы Келісімде көзделген басқа да мақсаттарға қол жеткізуін біржақты растайтын тиісті шарттармен, төлем құжаттарымен, қабылдау-өткізу актілерімен және/немесе шот-фактуралармен және/немесе жүкқұжаттармен және т.б. пайдаланылғанын растай отырып, қарызды мақсатына сай пайдалану актісінде көрсетіледі. Отандық өндірушілердің инвестициялық активтерін сатып алған кезде Қарыз алушы Банкке әрбір сатып алынатын инвестициялық актив бойынша «Қазақстанда жасалған» таңбасын растайтын құжаттарды ұсынуға міндеттенеді. (кері жағдайда Банк Қосылу шартының, осы Келісімнің, Өнімге қатысу туралы келісімнің талаптарына сәйкес әрекет етуге құқылы болады);		Договором присоединения; использовать Заем исключительно по целевому назначению в течение 6 (шести) месяцев с даты перечисления Займа на счет Заемщика, если иной срок приобретения товаров/работ/услуг не предусмотрен соответствующим договором, заключенным Заемщиком с контрагентом. Целевое назначение отражается в Акте целевого использования Займа, с детализацией статей расходов с соответствующими суммами денег, подписанном Сторонами по форме, согласно Приложению №2 к соответствующему Заявлению о присоединении в рамках настоящего Соглашения, с подтверждением использования Займа соответствующими договорами, платежными документами, актами приема-передачи и/или счетами-фактурами и/или накладными и др., которые в совокупности должны однозначно подтверждать оплату и получение Заемщиком в полном объеме товаров, работ, услуг и/или достижение других целей, предусмотренных настоящим Соглашением. При приобретении инвестиционных активов отечественных производителей, Заемщик обязуется предоставить Банку документы, подтверждающие маркировку «Сделано в Казахстане» по каждому приобретаемому инвестиционному активу. (в противном случае Банк вправе действовать в соответствии с условиями Договора присоединения, настоящего Соглашения, Соглашения об участии в продукте);
2.2. Банктің, Қордың, талап етуі бойынша қарыз қаражатының мақсатына сай пайдаланылуына мониторинг жүргізу және бақылау жасау үшін қажетті барлық құжаттар мен ақпаратты, соның ішінде коммерциялық, салықтық және қорғалатын өзге құпияны ұсынуға міндеттенеді;		2.2. по требованию Банка, Фонда, предоставлять все необходимые документы и информацию, в том числе, составляющую банковскую, коммерческую, налоговую и иную охраняемую тайну, для осуществления функций мониторинга и контроля целевого использования заемных средств;
2.3. Қарыз қаражатын қолма-қол ақшасыз есеп айырысу нысанын пайдалану жолымен ғана пайдалану. Осындай айырбастау күні жобаның мақсатына сәйкес активтерді, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға арналған тиісті келісімшарт (шарт) болмаған кезде, айырбастау сомасына Қарыз қаражатын шетел валютасына ішінара/толық айырбастауға тыйым салынады. Қарыз алушы осы шартты бұзған жағдайда, осы факт Қарызды мақсатсыз пайдалану ретінде бағаланатын болады;		2.3. использовать средства Займа только путем использования безналичной формы расчетов. Запрещена частичная/полная конвертация средств Займа в иностранную валюту при отсутствии на дату такой конвертации соответствующего контракта (договора) на приобретение активов, работ, услуг согласно цели Проекта, на сумму конвертации. В случае нарушения Заемщиком данного условия, данный факт будет расцениваться как нецелевое использование Займа;
2.4. осы тармақшада көзделген талаптар мен шектеулерді сақтау және осы Келісім аясындағы Қарызды мынадай мақсаттарға пайдаланбауға міндеттенеді:		2.4. соблюдать условия и ограничения, предусмотренные в настоящем подпункте и не использовать полученный Заем в рамках настоящего Соглашения на следующие цели:
1) Бағдарламаға қатысу жөніндегі Қарыз алушының өтінімін беру күнінің алдындағы жылдың ҚШҚ (қаржы шаруашылық қызметі)		1) за счет средств, полученных в рамках Программы, приобретать готовый бизнес с сохранением прежней модели бизнеса, штатного

нәтижелері бойынша шығындардың расталған болуымен бизнесті сауықтыру мақсатын қоспағанда, бизнестің бұрынғы моделін, штаттық құрамын/жеткізу тізбегін сақтай отырып, Бағдарлама аясында алынған қаражат есебінен дайын бизнесті сатып алу;		состава/цепочки поставок, за исключением цели оздоровления бизнеса с подтвержденным наличием убытков по результатам ФХД (финансовая хозяйственная деятельность) года, предшествующего дате подачи заявки Заемщика по участию в Программе;
2) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу;		2) участие в уставных капиталах юридических лиц;
3) бұрын жүктелген шығынды өтеу, жеке және (немесе) заңды тұлғалардан, оның ішінде Қарыз алушының қатысушыларынан, акционерлерінен, лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлерінен қаржылық көмек алуына байланысты туындаған берешекті өтеу;		3) возмещение ранее понесенных затрат Заемщика, погашение задолженности, возникшей в связи с получением Заемщиком финансовой помощи от физических и (или) юридических лиц, в том числе участников, акционеров, должностных лиц и работников Заемщика;
4) тұтынушылық кредит беру;		4) потребительское кредитование;
5) құрылтайшыларға (оның ішінде Қарыз алушының қатысушыларына, акционерлеріне) дивиденд төлеу;		5) выплаты дивидендов учредителям (в том числе участникам, акционерам Заемщика);
6) Қарыз алушының шаруашылық қызметінің шығынын өтеу;		6) покрытие убытков хозяйственной деятельности Заемщика;
7) сенім білдірілген өкілдерге (агенттерге) қызмет ақысын төлеу.		7) оплата услуг поверенным (агентам).
Сенім білдірілген тұлға (агент) тапсырма шартының негізінде кредитордың (сенім білдірушінің) немесе бюджеттік бағдарламаның әкімгерінің атынан және есебінен және оның нұсқауларына сәйкес бюджеттік кредит беруіне байланысты белгілі бір тапсырма (бюджеттік кредиттерге қызмет көрсету, Қарыз алушымен есеп айырысу, Қарыз алушыға және жобаларға мониторинг жүргізу, берешекті өндіріп алу және т. б.) жасайтын тұлға болып табылады;		Поверенным (агентом) является лицо, которое на основе договора поручения совершает от имени и за счет кредитора (доверителя) или администратора бюджетной программы и в соответствии с его указаниями определенные поручения, связанные с бюджетным кредитованием (обслуживание бюджетных кредитов, проведение расчетов с Заемщиком, проведение мониторинга Заемщика и проектов, взыскания задолженности и т.д.);
8) Қарыз/кредит желісін ұйымдастырғаны үшін алынатын комиссияны (қарыз/кредит желісі сомасының 0,5%-нан (нөл бүтін оннан бес пайызынан) аспайды) қоспағанда, Қарыз алушының қарызына байланысты комиссияны, алымды және (немесе) өзге де төлемді төлеу. Көрсетілген комиссия Қарыз қаражаты есебінен есептен шығарылған жағдайда, осы сомаға Қарыз қаражатын Қарыз алушының өз қаражатымен өтеуге және кейін мақсатына сай пайдалану жұмсауға рұқсат етіледі, бұл кезде өтеу комиссия есептен шығарылған кезден бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылуға немесе сол мерзімде төленген комиссияның сомасына қарызды мерзімінен бұрын өтеу жүзеге асырылуы тиіс;		8) оплата комиссий, сборов и (или) иных платежей, связанных с Займом Заемщика, за исключением комиссии за организацию Займа/кредитной линии, не более 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы Займа/кредитной линии. В случае списания указанных комиссий за счет средств Займа, допускается возмещение средств Займа на данную сумму собственными средствами Заемщика и дальнейшее направление по целевому использованию, при этом возмещение должно быть осуществлено в течение 30 календарных дней с момента списания комиссии, либо в такой же срок должно быть осуществлено досрочное погашение Займа на сумму оплаченных комиссий;
9) бағалы қағаздарды сатып алу (портфельдік инвестициялар), сонымен бірге Қарыз қаражатын салымға орналастыру;		9) приобретение ценных бумаг (портфельные инвестиции), а также размещения средств Займа во вклады;
10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дәрілік зат ретінде тіркелген таксомоторлы көлік құралдарын және құрамында спирті бар медициналық мақсаттағы өнімдерді		10) реализацию проектов, предусматривающих выпуск и оптовую реализацию подакцизных товаров или продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск таксомоторных

(бальзамдардан басқа) шығаруды көздейтін жобаларды қоспағанда, акцизделетін тауарларды немесе өнімдерді шығаруды және көтерме саудада өткізуді қарастыратын жобаларды іске асыру;		транспортных средств и спиртосодержащей продукции медицинского назначения (кроме бальзамов), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Казахстан в качестве лекарственного средства;
11) қаруды (оның ішінде қару өндіру үшін құрамдас), құрамында есірткісі бар заттарды немесе азаматтық айналымнан алынған басқа да мүлікті өндіруді немесе жеткізуді қарастыратын жобаларды іске асыру;		11) на реализацию проектов, предусматривающих производство или поставку оружия (в том числе составные для производства оружия), наркосодержащих веществ или другого имущества, изъятого из гражданского оборота;
12) ойын бизнесін ұйымдастыруды және (немесе) дамытуды көздейтін жобаларды іске асыру;		12) на реализацию проектов, предусматривающих организацию и (или) развитие игорного бизнеса;
13) террористік және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған кез келген өзге де қызметке байланысты қызметті көздейтін жобаларды іске асыру;		13) на реализацию проектов, предусматривающих деятельность, связанную с террористической и любой иной деятельностью, запрещенной законодательством Республики Казахстан;
14) кейіннен үшінші тұлғаға ресімделетін мүлікті/активтерді сатып алу, сондай-ақ, төмендегі жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаға тиесілі жер телімінде объекті салуды жүзеге асыру:		14) приобретение имущества/активов, впоследствии, оформляемых на третьих лиц, а также осуществление строительства объекта на земельном участке, принадлежащем третьим лицам, за исключением случаев:
- мемлекеттік меншіктегі жер теліміне құрылыс салу;		- строительства на земельном участке, находящемся в государственной собственности;
- мүлікті/активті игеру құқығымен салу/ Бірлесіп қарыз алушының атына ресімдеу (бұл ретте Бірлесіп қарыз алушы Қарыз алушыға қойылатын Бағдарламаның талаптары мен шарттарына сәйкес келуі тиіс);		- строительства/оформления имущества/актива на Созаемщика с правом освоения (при этом, Созаемщик должен соответствовать требованиям и условиям Программы, предъявляемым к Заемщикам);
- осы Келісім бойынша Бірлесіп қарыз алушы ретінде іс-әрекет ететін Қарыз алушының жақын туыстарының («Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының кодексіне сәйкес) атына мүлікті/активті салу/ ресімдеу;		- строительства/оформления имущества/актива на близких родственников Заемщика (в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье»), выступающих в качестве Созаемщика по настоящему Соглашению;
15) Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жалғандық немесе қулықпен жасалу белгілері бар мәміле бойынша төлем жасау;		15) на оплату сделок, имеющих явные признаки мнимости или притворности в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан;
16) 300 000 000 (үш жүз миллион) теңгеден аспайтын сомаға айналым қаражатын толықтыру мақсатында Бағдарлама аясында сатып алынатын немесе салынған мүлікті және Қарыз алушылардың қарыздарын кейіннен кепілге беруді көздейтін жобаларды қоспағанда, бланктік қарыздар (қамсыздандырусыз қарыз алушылардың қарыздары);		16) бланковые займы (займы Заемщиков без обеспечения), за исключением проектов, предусматривающих последующее предоставление в залог имущества приобретаемого или построенного в рамках Программы и займов Заемщиков на цели пополнения оборотных средств на сумму, не превышающую 300 000 000 (триста миллионов) тенге;
17) отандық өндірушілерде баламасы жоқ төмендегідей активтерді қоспағанда, импорттық өндірістің инвестициялық активтерін сатып алу: - әрлеу құрылыс материалдары; - жабдықтар, арнайы техника және қосалқы бөлшектер;		17) приобретение инвестиционных активов импортного производства, за исключением активов, по которым нет аналогов у отечественных производителей, таких как: - отделочные строительные материалы; - оборудование, спецтехника и запасные части;

Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттарының ҚР СТ 3836 «Қазақстанда жасалған» таңбалау белгісі» талаптарына, Техникалық талаптар және ҚР СТ 3837 «Қазақстан жасалған» таңбалау белгісін қолдану тәртібіне сәйкес «Қазақстанда жасалған» деген таңбасы бар отандық өндіріс активтерін сатып алуға жол беріледі. Бұл кезде Қарыз алушы Банкке тізбенің әрбір позициясы бойынша «Қазақстанда жасалған» таңбалауын көрсете және растай отырып, сатып алынатын инвестициялық активтердің тізбесін беруге міндеттенеді.		Допускается приобретать активы отечественного производства с маркировкой «Сделано в Казахстане» в соответствии с требованиями национальных стандартов Республики Казахстан СТ РК 3836 «Знак маркировки «Қазақстанда жасалған». Технические требования и СТ РК 3837 «Порядок применения знака маркировки «Қазақстанда жасалған»; При этом, Заемщик обязуется предоставить Банку перечень приобретаемых инвестиционных активов с указанием и подтверждением маркировки «Сделано в Казахстане» по каждой позиции перечня.
18) банк қызметін (немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін) және сақтандыру нарығындағы қызметті (сақтандыру агентінің қызметінен басқа) жүзеге асыратын Қарыз алушыларды қаржыландыру;		18) финансирования Заемщиков, осуществляющих банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);
19) кез келген салық міндеттемелерін (қарыз қаражаты есебінен сатып алынатын активтің құнына енгізілген ҚҚС-ны қоспағанда), кез келген мемлекеттік бажды, кез келген кедендік төлемдерді/алымдарды, бажды, кез келген әлеуметтік төлемдер мен аударымдарды (оның ішінде: міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын) төлеуге (оның ішінде берешекті өтеуге), жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексіне сәйкес төленетін әлеуметтік аударымдар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жұмсалатын аударымдар мен жарналар, Қазақстан Республикасының «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» заңына сәйкес төленетін), сондай-ақ кез келген сақтандыру сыйлықақысын төлеуге, оның ішінде қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы шарт бойынша төленеді. Осы тыйым, сонымен қатар айналым қаражатын толықтыру мақсаттарына берілген қарызға қолданылады.		19) на оплату (в том числе погашение задолженности) любых налоговых обязательств (за исключением НДС, включенного в стоимость приобретаемого актива за счет средств Займа), любой государственной пошлины, любых таможенных платежей/сборов, пошлин, любых социальных платежей и отчислений (в том числе: обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателя, социальные отчисления, уплачиваемые в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан, отчисления и взносы на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании»), а также на оплату любой страховой премии, в том числе по договору об обязательном страховании работников от несчастных случаев. Настоящий запрет распространяется, в том числе на Заем, предоставленный на цели пополнения оборотных средств.
20) үшінші тұлғалардың қарыздарын қайта қаржыландыру.		20) рефинансирование займов третьих лиц.
2.5. Қарыз қаражаты есебінен сатып алынатын/салынған негізгі құралды өзіне ресімдеу;		2.5. оформить на себя приобретаемое/построенное за счет средств Займа основное средство;
2.6. ұзақмерзімді активті сатып алу-сату мәмілесі бұзылған немесе қарыз қаражаты есебінен сатып алынған ұзақмерзімді актив иеліктен шығарылған жағдайда, Банкке осындай бұзу /иеліктен шығару фактісі болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабарлауға міндеттенеді;		2.6. в случае расторжения сделки купли-продажи долгосрочного актива либо отчуждения долгосрочного актива, приобретенного за счет средств Займа, уведомить Банк в течение 3 (трех) рабочих дней с даты факта такого расторжения/отчуждения;
2.7. Банкке өзінің үлестес/байланысты тұлғалары бойынша үлестестік/байланыс туындаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде мәлімет беруге		2.7. предоставлять сведения Банку по своим аффилиированным/связанным лицам (в соответствии с законодательством РК), в течение 5

міндеттенеді (ҚР заңнамасына сәйкес). Бұл кезде үлестес/байланысты тұлғалар туралы ақпаратты Қарыз алушы береді және қаржыландыруға арналған жазбаша өтінімдерден, Қарыз алушының Банктің атына берген өтініштерінен Банк қабылдайды және пайдаланады, сондай-ақ Банк жобалар бойынша жүргізілетін сараптама аясында Банктің тиісті құрылымдық бөлімшесі дербес анықтаған Қарыз алушының үлестестігі/байланысы туралы ақпаратты қабылдайды;		(пяти) рабочих дней со дня возникновения аффилиированности/связанности. При этом, информация об аффилиированных/связанных лицах предоставляется Заемщиком и принимается и используется Банком из письменных заявок на финансирование, заявлений Заемщика в адрес Банка, а также Банком принимается информация об аффилиированности/связанности Заемщика, самостоятельно выявленная соответствующим структурным подразделением Банка в рамках проводимой экспертизы по проектам;
2.8. бағдарламаның талаптарын ең жоғары сомасы бойынша сақтау: ✓ инвестицияға - Қор қаражатын шартты орналастырудың барлық бағдарламалары бойынша қолданыстағы міндеттемелерді ескере отырып, бір Қарыз алушыға/МДҚ-ға (қоса алғанда) 7 000 000 000 (жеті миллиард) теңгеден аспайды; ✓ айналым қаражатын толықтыруға - Қор қаражатын шартты орналастырудың барлық бағдарламалары бойынша қолданыстағы міндеттемелерді ескере отырып, бір Қарыз алушыға/БТТ-ға (қоса алғанда) 3 500 000 000 (үш миллиард бес жүз миллион) теңгеден аспайды; ✓ Қор қаражатын шартты орналастырудың барлық бағдарламалары аясында барлық берілген кредиттерді ескере отырып, бір Қарыз алушыға/БТТ-ға арналған қаржыландыру лимитінің ең жоғары сомасы 7 000 000 000 (жеті миллиард) теңгеден аспауы тиіс;		2.8. соблюдать условия Программы по максимальной сумме: ✓ на инвестиции - не более 7 000 000 000 (семи миллиардов) тенге, (включительно) на одного Заемщика/на ГСЗ, с учетом действующих обязательств по всем программам обусловленного размещения средств Фонда; ✓ на пополнение оборотных средств - не более 3 500 000 000 (трех миллиардов пятисот миллионов) тенге (включительно) на одного Заемщика/ГСЗ, с учетом действующих обязательств по всем программам обусловленного размещения средств Фонда; ✓ максимальная сумма лимита финансирования на одного Заемщика/ГСЗ, с учетом всех выданных кредитов в рамках всех Программ обусловленного размещения средств Фонда, не должна превышать 7 000 000 000 (семь миллиардов) тенге;
2.9. Бағдарлама талаптары бұзылған жағдайда, Банктің жазбаша талабын осы талапта көрсетілген мерзімде жіберген кезде Қарызды толық көлемде/ішінара мерзімінен бұрын өтеу немесе Банк алмастыру туралы талаптарды қойған сәтте қолданыста болған талаптармен Бағдарламаның қаражатын Банктің меншікті қаражатына толық аударуға (оның ішінде сыйақы мөлшерлемесі, комиссиялар, алымдар және/немесе өзге де төлемдер және өзге де талаптар) Банктің талабында көрсетілген мерзімде қосымша келісімге қол қою арқылы жүзеге асырылады. Қарыз алушы осы тармақты бұзған жағдайда, Қарыз алушы Банкке осы Келісімнің 19-тармағының 6-тармақшасына сәйкес айыппұл төлейді.		2.9. в случае нарушений условий Программы, досрочно в полном объеме/частично погасить Заем при направлении письменного требования Банка, в сроки, указанные в данном требовании, либо перевести средства Программы полностью на собственные средства Банка, на условиях, действующих на момент выставления Банком требований о замещении (в том числе ставку вознаграждения, комиссии, сборы и/или иные платежи и прочие условия), путем подписания дополнительного соглашения в срок, указанный в требовании Банка. В случае нарушения Заемщиком данного пункта, Заемщик уплачивает Банку штраф, согласно п.п.6. п.19 настоящего Соглашения;
2.10. Банктің, Қордың, Қордың жалғыз қатысушысының бірінші талабы бойынша Қарыздың мақсатына сай пайдаланылуын бақылау үшін қажетті барлық бастапқы құжаттарды, сондай-ақ Қарыздың мақсатына сай пайдаланылуын растайтын барлық құжаттарды және осы Келісімнің аясында Қарызды алуға және пайдалануға байланысты өзге де құжаттарды, оның ішінде банктік және заң		2.10. предоставить по первому требованию Банка, Фонда, Единственного участника Фонда все первичные документы, необходимые для контроля целевого использования Займа, а также оперативно (в срок до 3-х рабочих дней) все документы, подтверждающие целевое использование Займа и иные документы, связанные с получением и использованием Займов в рамках настоящего Соглашения, в том числе информацию,

бойынша қорғалатын құпияны құрайтын өзге де ақпаратты, Банк, Қор, Қордың жалғыз қатысушысы осы Келісімді орындау аясында негізді түрде сұрата алатын кез келген ақпаратты жедел (3 жұмыс күніне дейінгі мерзімде), оның ішінде Жоба іске асырылатын жерге барып, ұсынуға міндеттенеді. Жоба іске асырылатын жерге баруды ұйымдастыру Қарыз алушының есебінен жүзеге асырылады;		составляющую банковскую и иную охраняемую законом тайну, любую информацию, которую Банк, Фонд, Единственный участник Фонда могут обоснованно запросить в рамках исполнения настоящего Соглашения, в том числе с выездом на место реализаци Проекта. Организация выезда на место реализации Проекта осуществляется за счет Заемщика;
2.11. Қарыз алушының инвестициялық Жобалары бойынша төленетін салықтардың (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) көлемін ұлғайту және салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректер негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын және/немесе кірістің жобаны қаржыландыратын күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін 10%-ға өсуін (іске асырудан түсетін кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құны) сақтау/ұлғайту. Қарыз алушы осы тармақтың жоғарыда көрсетілген талаптарын бұзған жағдайда, Банк сыйақы мөлшерлемесінің мөлшерінің өзгеруін ескере отырып, қарызды толық көлемде /ішінара мерзімінен бұрын өтеуді талап етуге немесе бағдарлама қаражатын Банктің ауыстыру туралы талапты қоятын сәтте қолданыста болған талаптармен Банктің өз қаражатына толығымен аударуға құқылы; Бұзушылық болған жағдайда, Қарыз алушы айыппұлды осы Келісімнің 19-тармағының 6-тармақшасына сәйкес төлейді.		2.11. в рамках Программы, по инвестиционным Проектам Заемщика, обязан увеличить объем уплачиваемых налогов (корпоративный подоходный налог/индивидуальный подоходный налог) и сохранить/увеличить среднегодовую численность рабочих мест на основе данных налоговой декларации, в том числе данных по обязательным пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям и/или увеличить роста дохода (доход от реализации: стоимость реализованных товаров, работ, услуг от основной деятельности), на 10% после 2 (двух) финансовых лет с даты финансирования Проекта. При нарушении Заемщиком вышеуказанных условий настоящего пункта, Банк вправе требовать в полном объеме /частично досрочного погашения Займа либо перевести средства Программы полностью на собственные средства Банка на условиях, действующих на момент выставления Банком требований о замещении, с учетом изменения размера ставки вознаграждения. В случае нарушения, Заемщик уплачивает штраф согласно п.п.6. п.19 настоящего Соглашения;
2.12. Қордың Қарыз алушыға қатысты деректерді жинауды, өңдеуді, оның ішінде жеке тұлғалардың дербес деректерін жинауды және өңдеуді жүзеге асыруына, сондай-ақ Қордың мүдделі тұлғаларға (ҚР Үкіметіне, Қордың Жалғыз акционеріне, мемлекеттік органдар мен ұйымдарға), аудиторлық және өзге де құзыретті ұйымдарға, акционерлерге және/немесе осы Келісімнің 1-қосымшасына сәйкес қол қойылған Қордың үлестес тұлғаларына, Қордың контрагенттеріне мәліметтерді беруіне жазбаша келісім беру;		2.12. предоставить письменное согласие на осуществление Фондом сбора, обработки данных, касающихся Заемщика, в том числе сбора и обработки персональных данных физических лиц, а также на предоставление Фондом сведений заинтересованным лицам (Правительству РК, Единственному акционеру Фонда, государственным органам и организациям), аудиторским и иным компетентным организациям, акционерам и/или аффилированным лицам Фонда, контрагентам Фонда, подписанное согласно Приложению №1 к настоящему Соглашению;
2.13. осы Келісімнің 2-қосымшасына сәйкес қол қойылған, Қарыз алушының қызметіне қатысты салық құпиясы болып табылатын мәліметтерді Қорға беру туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне жазбаша келісім беру.		2.13. предоставить письменное согласие Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан о предоставлении Фонду сведений, являющиеся налоговой тайной, касающиеся деятельности Заемщика, подписанное согласно Приложению №2 к настоящему Соглашению.
2.14. Қордың өкілдерін Жобаларды іске асыру орындарына жіберу, сондай-ақ олардың талап		2.14. осуществлять допуск представителей Фонда на места реализации Проектов, а также по их

етуі бойынша Қарызды игеру және оны мақсатты пайдалану туралы кез келген құжаттар мен ақпаратты ұсыну. Бұл кезде Қарыз алушылардың Жобаларын іске асыру мониторингі жарты жылда кемінде 1 (бір) рет кезеңділікпен жүргізілуі мүмкін;		требованию представлять любые документы и информацию об освоении Займа и его целевом использовании. При этом мониторинг реализации Проектов Заемщиков может проводиться с периодичностью не реже 1 (одного) раза в полугодие;
2.15. осы Келісімнің 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Қарыз алушымен АҚЖ туралы ақпаратты электронды түрде беру, үлестілік/байланыстылық критерийлері «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 64-бабына, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы заңының 12-1-бабына, сондай-ақ осы Келісімнің №4-қосымшасында көрсетілген критерийлерге сәйкес айқындалады;		2.15. предоставлять в электронном виде информацию о ГСЗ с Заемщиком по форме, согласно Приложению №4 к настоящему Соглашению. Критерии аффилированности/связанности определяются в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьей 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», а также критериями, указанными в Приложении №4 к настоящему Соглашению;
2.16. осы Келісімнің «Тараптардың деректемелері мен қолдары» деген 20-тармағында көрсетілген жоба бойынша қаржыландыру басталған күнге дейін Банктің/Қордың уәкілетті органының шешіміне сәйкес/Банкке/Қорға қаржыландыруға арналған өтінімді келісу күні ***https://stat.gov.kz/*** сайтынан алынған деректерге сәйкес ЭҚЖЖ-ның қаржыландырылатын кодының болуын қамтамасыз ету және көздеу;		2.16. обеспечить и предусмотреть наличие финансируемого кода ОКЭД, согласно решению уполномоченного органа Банка/Фондаданным с сайта ***https://stat.gov.kz/*** на дату согласования заявки на финансирование в Банк/Фонд, до даты начала финансирования по проекту, указанного в пункте 20 «Реквизиты и подписи сторон» настоящего Соглашения;
2.17. Бағдарламаға сәйкес Қарыз алушыға кредит берудің басым салаларының тізбесіне сәйкес келетін, қаржыландырылатын ЭҚЖЖ аясында қызметті жүзеге асыру. Бұзушылық орын алған жағдайда, Қарыз алушы осы Келісімнің 19-тармағының 6-тармақшасына сәйкес айыппұл төлейді.		2.17. осуществлять деятельность в рамках финансируемого ОКЭД, соответствующей перечню приоритетных отраслей кредитования Заемщика, согласно Программы. В случае нарушения, Заемщик уплачивает штраф согласно п.п.6. п.19 настоящего Соглашения;
2.18. осы Келісімнің 3-қосымшасына сәйкес Қордың нысаны бойынша осы Келісімнің аясында қаржыландыруға дейін Қормен жасалған қосылу шартына Қосылу туралы өтінішке қол қою;		2.18. подписать Заявление о присоединении к Договору присоединения с Фондом до финансирования в рамках настоящего Соглашения по форме Фонда, согласно Приложению №3 к настоящему Соглашению;
2.19. Банкке осы талаптардың сақталғанын растайтын құжаттарды ұсынбай, респонденттердің бастапқы статистикалық деректерді және статистикалық әдіснаманы ұсыну кестесіне сәйкес уәкілетті орган айқындаған тәртіппен, статистикалық байқаулар жүргізу кезінде бекітілген статистикалық нысандар бойынша нақты бастапқы статистикалық деректерді ұсыну бойынша Қазақстан Республикасының Мемлекеттік статистика саласындағы заңнамасының талаптарының сақталуын қамтамасыз ету;		2.19. обеспечить соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в области государственной статистики по представлению достоверных первичных статистических данных по утвержденным статистическим формам при проведении статистических наблюдений в порядке, определенном уполномоченным органом, согласно графику представления респондентами первичных статистических данных и статистической методологии, без предоставления в Банк документов, подтверждающих соблюдение данных требований;
2.20. опциондық келісімде көзделген сатып алуды қоспағанда, портфельдік кепілдік беру аясында Қарыз қаражатын ұйымдардың үлестерін, акцияларын сатып алуға бағыттамау;		2.20. в рамках Портфельного гарантирования не направлять средства Займа на выкуп долей, акций организаций, за исключением выкупа, предусмотренного опционным соглашением;

2.21. мыналарды қоспағанда, портфельдік кепілдік беру аясында үлестес/байланысты тұлғалардан негізгі құралдарды, жылжымайтын мүлік объектілері түріндегі тауарларды, активтерді, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуға Қарыз қаражатын бағыттамау: - үлестес/байланысты тұлғаның құрылыс жөніндегі қызметті жүзеге асыруын растайтын құжаты болған жағдайда, жаңа және (немесе) қолданыстағы объектілерді (ғимараттарды, құрылыстарды және олардың кешендерін, коммуникацияларды) салу (оның ішінде кеңейту, жаңғырту, техникалық жаңарту, реконструкциялау, қалпына келтіру, күрделі жөндеу); - Қазақстан Республикасының аумағында ресми дистрибьюторлар болып табылатын үлестес /байланысты тұлғалардан тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу; - егер мұндай тауарды, шикізатты және/немесе материалдарды үлестес/байланысты тұлға өндірген жағдайда үлеестес/байланысты тұлғалардан тауарларды, шикізатты және/немесе материалдарды сатып алу;		2.21. в рамках Портфельного гарантирования не направлять средства Займа на приобретение у аффилированных/связанных лиц основных средств, товаров в виде объектов недвижимости, активов, работ и услуг, за исключением: - строительства (в том числе расширение, модернизация, техническое обновление, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт) новых и (или) существующих объектов (здания, сооружения и их комплексы, коммуникации), в случае наличия подтверждающего документа на осуществление аффилированным/связанным лицом деятельности по строительству; - приобретения товаров, работ и услуг у аффилированных/связанных лиц, являющихся официальными дистрибьюторами на территории Республики Казахстан; - приобретения товаров, сырья и/или материалов у аффилированных/связанных лиц в случае, если такой товар, сырье и/или материалы произведены аффилиированным/связанным лицом;
2.22. Кәсіпкерлік субъектісінің қызметі тоқтатылған жағдайда, кәсіпкерлік субъектісінің қызметі тоқтатылған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Банкке және Қорға хабарлама жіберу.		2.22. направить уведомление Банку и Фонду, в случае прекращения деятельности субъекта предпринимательства в течение 5 (пяти) календарных дней с даты прекращения деятельности субъекта предпринимательства;
2.23. Жыл сайынғы комиссияны төлеу кестесіне (осы Келісімге 5-қосымша) сәйкес берілген кепілдік сомасы қалдығының 1,5% (бір бүтін оннан бес пайыз) мөлшерінде жыл сайынғы кепілдік беру мерзімі аяқталғанға дейін, Қор кепілдік беру міндеттемесін шығарған күннен кешіктірмей, Қорға кепілдік беру сомасының 1,5% (бір бүтін оннан бес пайыз) мөлшерінде кепілдік шығарғаны үшін бір жолғы комиссия төлеу. Кепілдіктің қолданыс кезеңінде немесе кепілдіктің қолданысы мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде оның мөлшері төмендеген жағдайда, төленген комиссия кепілдіктің мөлшері төмендеген/қолданысы тоқтатылған сәттен бастап қайта есептеледі, кейіннен оның өтініші бойынша артық төленген сома Қарыз алушыға/Банкке қайтарылады. Жаңартылатын кредит желісі бойынша қолжетімділік кезеңі болған кезде комиссия берілген кепілдіктің жалпы сомасынан есептеледі. Қарыз алушының комиссияны төлемеуі/уақытылы төлемеуі кепілдіктің күшін жоюға не оның мөлшерін төмендетуге әкеп соқпайды.		2.23. оплатить Фонду комиссию за выпуск гарантии в размере 1,5% (одна целая и пять десятых процента) от суммы гарантии единовременно, не позднее даты выпуска Фондом гарантийного обязательства, до окончания срока действия гарантии ежегодно в размере 1,5% (одной целой и пять десятых процента) от остатка суммы выданной гарантии согласно Графику оплаты ежегодной комиссии (Приложение №5 к настоящему Соглашению). В случае снижения размера гарантии в период ее действия либо досрочного прекращения действия гарантии уплаченная комиссия подлежит пересчету с момента снижения размера/прекращения действия гарантии с последующим возвратом излишне уплаченной суммы Заемщику/Банку по его обращению. По возобновляемой кредитной линии при наличии периода доступности комиссия рассчитывается от общей суммы предоставленной гарантии. Неуплата/несвоевременная уплата комиссии Заемщиком не влечет за собой аннулирование гарантии либо снижение ее размера;

2.24. Портфельдік кепілдік беру аясында Қарыз алушы төленетін салықтарды (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) ұлғайту және Банк қаржыландыру беру туралы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін жұмыс орындарының орташа жылдық санын 10%-ға ұлғайтуға міндетті.		2.24. в рамках Портфельного гарантирования, Заемщик обязан увеличить уплачиваемые налоги (корпоративный подоходный налог/индивидуальный подоходный налог) и увеличить среднегодовую численность рабочих мест на 10% после 2 (двух) финансовых лет с даты принятия решения Банком о предоставлении финансирования;
2.25. Банктің Қорға және Қордың мүдделі үшінші тұлғаларға Шарттың, осы Келісімнің және осы Келісім аясындағы Қосылу туралы өтініштің аясында алынған, ол бойынша кепілдік беру жүзеге асырылатын ақпарат пен құжаттарды соның ішінде банктік және коммерциялық құпияны алдын ала жазбаша келісімсіз беруіне келісім беру.		2.25. предоставить согласие на предоставление Банком Фонду и на предоставление Фондом заинтересованным третьим лицам информации и документов, полученных в рамках Договора, настоящего Соглашения и Заявления о присоединении в рамках настоящего Соглашения, по которому осуществляется гарантирование, в том числе банковской и коммерческой тайны, без предварительного письменного согласия.
3. **Осы Келісімге қол қоя отырып, Қарыз алушы** (Қосылу шартында қарастырылған келісімдерге қосымша):		**3. Подписанием настоящего Соглашения Заемщик подтверждает и дает согласие** (дополнительно к согласиям, предусмотренным Договором присоединения):
3.1. Қордың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындауы мақсатында осы Келісімнің, Қосылу шартының аясында қарызды алуға, игеруге, қарызды мақсатына сай пайдалануға байланысты, оның ішінде банктік және коммерциялық құпияларға қатысты ақпаратты Банкке, Қорға, Қордың Жалғыз акционеріне, Қазақстан Республикасының жоғары аудиторлық палатасына, Тексеру комиссиясына, Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасына, аудиторларға және өзге де уәкілетті органдарға/тұлғалар мен ұйымдарға беру;		3.1. на предоставление Банку, Фонду, Единственному акционеру Фонда, Высшей аудиторской палате Республики Казахстан, ревизионной комиссии, Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, аудиторам и иным уполномоченным органам/лицам и организациям с целью исполнения Фондом требований законодательства Республики Казахстан информации, связанной с получением, освоением Займа, целевым использованием Займа в рамках настоящего Соглашения, Договора присоединения, в т. ч. относящейся к банковской и коммерческой тайнам;
3.2. Банкке, Қорға өзі туралы ақпаратты кредиттік бюроға ұсынуға және Қордың/Банктің кредиттік есепті алуына келісім береді және растайды;		3.2. Банку, Фонду на представление информации о нем в кредитное бюро и получение кредитного отчета Фондом/Банком;
3.3. Банкке, Қорға Жоба іске асырылатын жерге барып, Келісім бойынша алынған қарызды Қарыз алушының мақсатына сай пайдалануына мониторинг жүргізуге келісім береді және растайды;		3.3. Банку, Фонду на осуществление мониторинга целевого использования Заемщиком Займа, полученного по Соглашению, с выездом на место реализации Проекта;
3.4. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне осы Келісімнің 2-қосымшасына сәйкес тиісті нысан бойынша қол қойылған, Қарыз алушының қызметіне қатысты салық құпиясы болып табылатын мәліметті Қорға ұсыну туралы жазбаша келісім береді және растайды;		3.4. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан о предоставлении Фонду сведений, являющиеся налоговой тайной, касающиеся деятельности Заемщика, подписанное по соответствующей форме, согласно Приложению №2 к настоящему Соглашению;
3.5. Банкке, Қорға өзі туралы дербес деректерді жинақтауға, өңдеуге және оларды барлық мемлекеттік/мемлекеттік емес органдарға, ұйымдарға жария етуге келісім береді және растайды;		3.5. Банку, Фонду на сбор, обработку и распространение персональных данных о нем во все государственные/негосударственные органы, организации;

3.6. осы Келісімге қол қойғанға дейін немесе одан кейін Банк Қарыз алушы туралы алған және Қарыз алушының құрылтай және/немесе басқа құжаттарының талаптарына сәйкес және/немесе ҚР заңнамасына сәйкес коммерциялық деп танылуы мүмкін немесе сондай болып табылатын кез келген ақпаратты Банктің Қорға бере алатынына келісім береді және растайды;		3.6. на то, что любая информация о Заемщике, полученная Банком до или после подписания настоящего Соглашения, которая может быть признана коммерческой либо является таковой в соответствии с требованиями учредительных и/или иных документов Заемщика и/или в соответствии с законодательством РК, может быть передана Банком в Фонд;
3.7. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қор айқындайтын тұлғалардың пайдасына көрсетілген тұлғаларға ақпарат, оның ішінде коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат беруге келісім береді және растайды;		3.7. в пользу лиц, определяемых Фондом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о предоставлении указанным лицам информации, в том числе, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
3.8. Қарыз алушы Бағдарлама талаптары бойынша басым салалар тізбесіне сәйкес қаржыландырылатын ЭҚЖЖ-ға сәйкес келмеуі бойынша осы Келісімнің талаптарын бұзған жағдайда, Қарызды мерзімінен бұрын өтеу не Банктің меншікті бағдарламалары талаптарымен қаражатты ауыстыру жолымен Бағдарламаға қатысуды тоқтатуға келісім береді және растайды;		3.8. на прекращение участия в Программе путем досрочного погашения Займа либо замещения средств на условиях собственных программ Банка, в случае нарушения Заемщиком условий настоящего Соглашения по не соответствию финансируемого ОКЭД, согласно перечню приоритетных отраслей по условиям Программы;
3.9. осы Келісімнің 3-қосымшасына сәйкес Қор нысаны бойынша осы Келісім аясында қаржыландыруға дейін Қормен қосылу шартына қосылу туралы өтінішке қол қоюға келісім береді және растайды.		3.9. на подписание Заявления о присоединении к Договору присоединения с Фондом до финансирования в рамках настоящего Соглашения по форме Фонда, согласно Приложению №3 к настоящему Соглашению;
3.10. Қарыз алушы Бағдарламаның /Портфельдік кепілдік берудің барлық талаптарымен танысқанын растайды және оған кепілдік береді.		3.10. Заемщик подтверждает и гарантирует, что ознакомлен со всеми условиями Программы/Портфельного гарантирования;
3.11. Осы Келісімнің 6-қосымшасына сәйкес Банктің/Қордың жазбаша хабарламасында/талаптарында көрсетілген мерзімдерде Қордың кредиттік бюроға ақпарат беруіне және Қордың кредиттік есепті алуына келісім береді және оны растайды;		3.11. на представление Фондом информации в кредитное бюро и получение кредитного отчета Фондом, согласно Приложению №6 к настоящему Соглашению, в сроки, указанные в письменном уведомлении/требовании Банка/Фонда.
3.12. Осы Келісім бойынша Портфельдік кепілдік беру аясында Қарыз алушы: 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес моторлы көлік құралдарын және дәрілік зат ретінде тіркелген, құрамында спирті бар медициналық мақсаттағы өнімдерді (бальзамдардан басқа) шығаруды көздейтін жобаларды қоспағанда, акцизделетін тауарларды/өнімдерді шығаруды жүзеге асыратын; 2) қиыршықтас және құмды карьерлерді игеру жобаларын қоспағанда, кен өндіру өнеркәсібінде алынған/өндірілген материалдарды одан әрі өңдеусіз жобаны, геологиялық барлау жұмыстары және карьерлерді игеру сатысындағы жобаны іске асыруды жоспарлайтын;		3.12. в рамках Портфельного гарантирования по настоящему Соглашению Заемщик подтверждает и гарантирует, что не является предпринимателем: 1) осуществляющим выпуск подакцизных товаров/продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и спиртосодержащей продукции медицинского назначения (кроме бальзамов), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Казахстан в качестве лекарственного средства; 2) планирующим реализовать проект в горнодобывающей промышленности без дальнейшей переработки извлеченных/добытых материалов, проект на стадии геологоразведочных работ и разработке карьеров, за исключением проектов на разработку гравийных и песчаных карьеров;

3) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке, ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі; 4) Кәсіпкерлік кодекстің 24-бабы 4-тармағының 3) және 11) тармақшаларында көрсетілген қызмет түрлерін қоспағанда, Кәсіпкерлік кодекстің 24-бабының 4-тармағында көрсетілген қызмет түрлері бойынша іске асырылатын жобалары бар; 5) жеке кәсіпкерлік субъектісі ретінде қызметін тоқтатқан немесе тоқтата тұрған; 6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кредиторлармен айрықша қатынастармен байланысты тұлға болып табылатын; 7) «Банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес Банкпен айрықша қатынастармен байланысты тұлға болып табылатын; 8) кепілдік алуға өтініш берген күннің алдында салық төлеу бойынша бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер берешегі бар кәсіпкерлер болып табылмайтынын растайды және оған кепілдік береді.		3) имеющим пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании; 4) имеющим проекты, реализуемые по видам деятельности, указанным в пункте 4 статьи 24 Предпринимательского кодекса, за исключением видов деятельности, указанных в подпунктах 3) и 11) пункта 4 статьи 24 Предпринимательского кодекса; 5) прекратившим или приостановившим деятельность как субъект частного предпринимательства; 6) являющимся лицом, связанным с кредиторами особыми отношениями в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 7) являющимся лицом, связанным с Банком особыми отношениями в соответствии с Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности». 8) предприниматели, имеющие перед датой обращения за получением гарантии задолженность по уплате налогов других обязательных платежей в бюджет;
3.13. Жарнама кампаниясын өткізген кезде, ақпаратты Қордың ресми сайтында орналастырған кезде, Банктен осы Келісім және осы Келісім аясындағы тиісті Қосылу туралы өтініш аясында алынған, ол бойынша кепілдік беру жүргізілетін Қарыз алушы туралы ақпаратты пайдалануға келісім береді және оны растайды		3.13. на использование информации о Заемщике, полученной от Банка в рамках настоящего Соглашения и соответствующего Заявления о присоединении в рамках настоящего Соглашения, по которому осуществляется гарантирование, при проведении рекламной кампании, при размещении информации на официальном сайте Фонда.
4. Банктің құқықтары (Қосылу шартында көзделген құқықтарға қосымша):		**4. Банк вправе** (дополнительно к правам, предусмотренным Договором присоединения):
4.1. егер Қарыз іс жүзінде берілмеген болса, Шартқа қол қойылғаннан кейін, Қор Бағдарламаның / Портфельдік кепілдік берудің бір және одан көп талаптарын іске асырудан бас тартқан жағдайда, Қарыз беруден бас тарту;		4.1. отказать в выдаче Займа после подписания настоящего Соглашения, если Заем фактически выдан не был, в случае отказа Фондом в реализации одного и более из условий Программы/Портфельного гарантирования;
4.2. осы Келісім бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін Қарыз алушының жазбаша келісімінсіз, көрсетілген тұлғаларға, оның ішінде коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты бере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қор белгілеген тұлғалардың пайдасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қордың пайдасына беру/табыстау;		4.2. передать/уступить свои права и обязанности по настоящему Соглашению в пользу лиц, определяемых Фондом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также в пользу Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан, без письменного согласия Заемщика, с предоставлением указанным лицам информации, в том числе, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну;,
4.3. Қарыз алушы қарызды мақсатына сай пайдаланбаған жағдайда, Қарызды мерзімінен бұрын толықтай/ішінара өтеуді талап ету немесе сыйақы мөлшерлемесі мөлшерінің өзгеруін ескере отырып, Банк ауыстыру туралы талап		4.3. в случае нецелевого использования Заемщиком Займа, требовать в полном объеме/частично досрочного погашения Займа, либо перевести средства Программы полностью на собственные средства Банка, на условиях, действующих на

қойған сәтте қолданыста болған талаптармен Бағдарламаның қаражатын толықтай Банктің меншікті қаражатына ауыстыру;		момент выставления Банком требований о замещении, с учетом изменения размера ставки вознаграждения;
4.4. Қарыз алушының Қарызды алуына, мақсатына сай пайдалануына байланысты, оның ішінде банктік және заңмен қорғалатын өзге де құпияға қатысты ақпаратты Қорға беру; Банктің мұндай әрекеттері Банк тарапынан банктік/коммерциялық және өзге де құпияны ашу болып табылмайды.		4.4. предоставлять Фонду информацию, связанную с получением, целевым использованием Заемщиком Займа, в том числе, относящуюся к банковской и иной охраняемой законом тайне, такие действия Банка, не будут являться раскрытием банковской/ коммерческой и иной тайны со стороны Банка;
4.5. Қарыз алушы активті сатып алу-сату мәмілесін бұзған немесе Қарыз қаражаты есебінен сатып алынған активті иеліктен шығарған жағдайда, мерзімінен бұрын өтеуді талап ету немесе сыйақы мөлшерлемесі мөлшерінің өзгеруін ескере отырып, Банк ауыстыру туралы талап қойған сәтте қолданыста болған талаптармен Бағдарлама қаражатын толықтай Банктің меншікті қаражатына ауыстыру;		4.5. в случае расторжения Заемщиком сделки купли-продажи актива либо отчуждения актива, приобретенного за счет средств Займа, требовать досрочного погашения Займа, либо перевести средства Программы полностью на собственные средства Банка, на условиях, действующих на момент выставления Банком требований о замещении, с учетом изменения размера ставки вознаграждения;
4.6. Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша кепілдік қамсыздандыруды тіркеуді растау және/немесе өзге де талаптарды орындау болмаған жағдайда, Банк Қосылу шартына/осы Келісімге қол қойылғаннан кейін Қарыз алушыға Қарыз беруден бас тартуға құқылы;		4.6. Банк вправе отказать Заемщику в выдаче Займа после подписания Договора присоединения / настоящего Соглашения, в случае отсутствия подтверждения регистрации залогового обеспечения и/или исполнения иных условий по решениям уполномоченного органа Банка;
4.7. Қарыз алушы Бағдарлама талаптарын сақтамаған жағдайда, осы Келісімге қосымша келісімге қол қою арқылы ауыстыру туралы талаптарды Банк қойған сәтте қолданыста болған талаптармен (оның ішінде сыйақы мөлшерлемесі, комиссиялар, алымдар және/немесе өзге де төлемдер және өзге де талаптар), Қарызды мерзімінен бұрын толық/ішінара өтеуді не Бағдарламаның қаражатын толығымен Банктің өз қаражатына аударуды талап ету және осы Келісімнің 19-тармағының 6-тармақшасына сәйкес жауапкершілік көтеру.		4.7. в случае не соблюдении Заемщиком условий Программы, требовать в полном объеме/частично досрочного погашения Займа, либо перевести средства Программы полностью на собственные средства Банка, на условиях, действующих на момент выставления Банком требований о замещении, (в том числе ставку вознаграждения, комиссии, сборы и/или иные платежи и прочие условия), путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Соглашению и нести ответственность согласно п.п.6. п.19. настоящего Соглашения;
4.8. Бағдарлама бойынша қаражат болған кезде ғана қаржыландыруды жүзеге асыру.		4.8. осуществлять финансирование только при наличии средств по Программе;
4.9. Қарыз алушы Қосылу шарты, осы Келісім, осы Келісім аясындағы Қосылу туралы өтініш бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Кепілдік міндеттемеде белгіленген тәртіппен және мерзімде Қорға кепілдікті орындау туралы жазбаша нысанда талап қою.		4.9. в случае неисполнения Заемщиком обязательств по Договору присоединения, настоящему Соглашению, Заявлению о присоединении в рамках настоящего Соглашения, в письменной форме предъявить Фонду требование об исполнении Гарантии в порядке и сроки, установленные Гарантийным обязательством;
4.10. кепілдік беру тоқтатылған жағдайда, осы Келісімге /осы Келісім аясындағы Қосылу туралы өтінішке жасалған Қосымша келісімдерге/жаңа Өтінішке қол қою арқылы Банктің уәкілетті органының шешімінің негізінде қолданыстағы осы Келісім/Қарыз алушының Қарызы бойынша және қаржыландыру талаптарын (соның ішінде сыйақы		4.10. в случае прекращения гарантирования, установить по действующему Соглашению/ Займу Заемщика условия финансирования на основании решения уполномоченного органа Банка (в том числе ставку вознаграждения, комиссии, сборы и/или иные платежи и прочие условия), путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Соглашению/ Заявлению о

мөлшерлемесін, комиссиялар, алымдар және/немесе өзге төлемдер мен өзге талаптарды) белгілеу.		присоединении в рамках настоящего Соглашения/подписания нового Заявления о присоединении.
5. Өзге талаптар:		**5.Иные условия:**
5.1. Тараптар Қордың жобаны жүзеге асыру орнына барып, Қарыз алушының Қарызды мақсатына сай пайдалануына мониторинг жүргізуіне құқылы екеніне келіседі.		5.1. Стороны согласились, что Фонд имеет право на осуществление мониторинга целевого использования Заемщиком Займа с выездом на место реализации Проекта.
6. Тараптардың жауапкершілігі:		**6. Ответственность сторон:**
6.1. Қарыз қаражатын мақсатына сай пайдаланбағаны үшін Қарыз алушы Банкке мақсатына сай пайдаланылмаған қарыз қаражаты сомасының 5 (бес) % (пайызы) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді.		6.1. За использование заемных средств не по целевому назначению, Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере 5 (пять) % (процентов) от суммы использованных не по целевому назначению заемных средств.
6.2. Қарыз алушы осы Келісімнің 19-тармағының 6-тт. 6.1-ттт. шектелмей, Банктің пайдасына айыппұл мен өсімпұлдың мынадай түрлерін төлейді:		6.2. Заемщик, не ограничиваясь п.п.п. 6.1. п.п.6. п.19 настоящего Соглашения, уплачивает в пользу Банка следующие виды штрафов и пени:
1) Банк талап ететін ақпаратты және/немесе құжаттарды уақытылы ұсынбағаны үшін айыппұл – әрбір жағдай үшін 10 (он) айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде;		1) штраф за несвоевременное предоставление требуемой Банком информации и/или документов – в размере 10 (десять) месячных расчетных показателей за каждый случай;
2) Кредиттік желі лимитін уақытылы игермегені үшін төленетін айыппұл – Қарыздың игерілмеген сомасының 5 (бес) % (пайызы) мөлшерінде;		2) штраф за несвоевременное освоение лимита кредитной линии – в размере 5 (пять) % (процентов) от неосвоенной суммы Займа;
3) мерзімді бұзғаны үшін төленетін өсімпұл – бұзушылықтың әрбір күні үшін Қарыз сомасының 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде, бірақ қарыз сомасының 5 (бес) % (пайызынан) аспайтын мөлшерде. Мынадай жағдайлар мерзімді бұзу болып табылады:		3) пеня за нарушение сроков - в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % (процентов) от суммы Займа за каждый день нарушения, но не более 5 (пять) % (процентов) от суммы Займа. Нарушением сроков являются следующие случаи:
- кепілдік қамсыздандыруды ресімдеу, Қарыз алушының кепіл мүлкін уақытылы бермеуі, кепіл затын ауыстыру мерзімін бұзу,		- оформления залогового обеспечения, несвоевременное предоставление Заемщиком залогового имущества, нарушение срока замены предмета залога,
- сақтандыру;		- страхования;
- кепіл затын жыл сайынғы кейінгі бағалау;		- ежегодной последующей оценки предмета залога;
4) кепіл мүлкінің сақталуын қамтамасыз етпегені/ меншік құқығын тоқтатқаны, кепіл шартын бұза отырып, кепіл затымен мәміле жасағаны үшін төленетін айыппұл – тиісті кепіл шартында көрсетілген кепіл затының нарықтық/кепілді құнының 10 (он) % (пайызы) мөлшерінде;		4) штраф за необеспечение сохранности залогового имущества/ прекращение права собственности, совершение сделок с предметом залога в нарушение договора залога – в размере 10 (десять) % (процентов) от рыночной/залоговой стоимости предмета залога, указанного в соответствующем договоре залога;
5) Қарыз қаражаты есебінен сатып алынған активті мақсатына сай пайдаланбағаны үшін төленетін айыппұл – Қарыз қаражатын мақсатына сай пайдаланбаған соманың 5 (бес) % (пайызы) мөлшерінде.		5) штраф за нецелевое использование активов, приобретенных за счет средств Займа – в размере 5 (пять) % (процентов) от суммы нецелевого использования средств Займа.
6) Осы Келісімнің 19-тармағының 2-тармақшасының 2.9-тармақшасы бұзылған жағдайда Қарыз алушы Банкке Банктің талаптарында көрсетілген бұзушылық сомасының 25 (жиырма бес)% (пайызы)		6) В случае нарушения п.п.п.2.9. п.п.2. п.19 настоящего Соглашения, Заемщик уплачивает Банку неустойку (штраф) в размере 25 (двадцать пять) % (процентов) от суммы нарушения, указанной в требовании Банка.

мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді.		
7) Осы Келісімнің 19-тармағының 2-тармақшасының 2.11-тармақшасы бұзылған жағдайда Қарыз алушы Банкке және (немесе) Қорға (қол қойылған Қормен қосылу шартына Қосылу туралы өтініш болған кезде) Қарыз сомасының 5 (бес)% (пайызы) мөлшерінде айыппұл төлейді.		7) в случае нарушения п.п.п. 2.11. п.п.2. п.19 настоящего Соглашения, Заемщик уплачивает Банку и (или) Фонду (при наличии подписанного Заявления о присоединении к Договору присоединения с Фондом) штраф в размере 5 (пять) % (процентов) от суммы Займа.
8) Осы Келісімнің 19-тармағының 2-тармақшасының 2.17-тармақшасы бұзылған жағдайда Қарыз алушы Банкке және (немесе) Қорға (қол қойылған Қормен қосылу шартына Қосылу туралы өтініш болған кезде) Қарыз сомасының 5 (бес)% (пайызы) мөлшерінде айыппұл төлейді.		8) в случае нарушения п.п.п. 2.17. п.п.2. п.19 настоящего Соглашения, Заемщик уплачивает Банку и (или) Фонду (при наличии подписанного Заявления о присоединении к Договору присоединения с Фондом) штраф в размере 5 (пять) % (процентов) от суммы Займа.
9) кепілдік шығару бойынша комиссия төленбеген/уақытылы төлеменбеген жағдайда Қорға әрбір кешіктірілген күн үшін берешек сомасының 0,1%-ы мөлшерінде, бірақ кешіктірілген комиссияның жалпы сомасының 10%-нан аспайтын мөлшерде айыппұл (тұрақсыздық айыбы) төлеу.		9) штраф (неустойка) Фонду в случае неоплаты /несвоевременной оплаты комиссии за выпуск гарантии в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы просроченной комиссии.
6.2. Тараптардың осы Келісімде көзделмеген өзге құқықтары мен міндеттері, оған қоса шектеулері Қосылу шартының және Қормен қосылу туралы шарттың талаптарында көрсетілген.		6.2. Права и обязанности, в том числе ограничения Сторон, не предусмотренные настоящим Соглашением, отражены в условиях Договора присоединения и Договора присоединения с Фондом.

20. ТАРАПТАРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ МЕН ҚОЛДАРЫ
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

БАНК	ҚАРЫЗ АЛУШЫ/ЗАЕМЩИК
«Банк ЦентрКредит» АҚ / **АО «Банк ЦентрКредит»** _____ **Ткаченко Елена Юрьевна** 12.10.2024ж. №182/19-Т Сенімхат негізінде филиалдың бизнес – клиенттеріне кредит беруді қолдау бағытының басшысы әрекет етеді / руководитель направления поддержки кредитования бизнес – клиентов филиала действующий, на основании Доверенности №182/19-Т от 12.10.2024г. (М.О./М.П) (қолы/подпись) БСК/БИК KCJBKZKX; БСН/БИН 980640000093; А/ш/Т/с №KZ65125KZT1001300224 Пошталық және электрондық мекенжайы/ Почтовый и электронный адрес: A25D5GO, ҚР, Алматы қ., әл-Фараби даңғ, 38-үй, БЛОК С	**Келісімге қол қойғанымды сөзсіз және қайтарымсыз растаймын /** **Факт подписания настоящего Соглашения безусловно и безотзывно подтверждаю:** **ЖШС/ТОО «КАЗФИТИНГПЛАСТ»** _____ **Абжанов Ербулат Тлеужанович** (қолы/подпись) М.О./М.П. *(болған кезде/при наличии)* БСН /БИН: 130340002716 ЖСК/ИИК: KZ438562203102025353 в АО «Банк ЦентрКредит» БСК/БИК: KCJBKZKX БеК/КБе -17, Тіркелген мекенжайы / Адрес регистрации: Қазақстан, Қарағанды облысы, Сарань қаласы, Чкалов көшесі, 2/4 үй/Казахстан, Карагандинская область, город Сарань, улица Чкалова, дом 2/4. Нақты мекенжайы / Фактический адрес:

корпусы. /A25D5GO, РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 38 корп БЛОК С.

Ресми интернет-ресурсы/
Официальный интернет-ресурс: www.bcc.kz

Қазақстан, Қарағанды облысы, Сарань қаласы, Чкалов көшесі, 2/4 үй/Казахстан, Карагандинская область, город Сарань, улица Чкалова, дом 2/4.

пошта индексі / почтовый индекс: 101200
Байланыс телефоны / Контактный телефон:
+7 (702) 511 34 39
Электронды пошта (E-mail) / Электронная почта (E-mail):-
Қарыз алушыны заңды тұлға ретінде тіркеу туралы деректер (мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы куәлік/анықтама)/ Данные о регистрации Заёмщика в качестве юридического лица (свидетельство/справка о государственной регистрации/перерегистрации):24.01.2025 №101000156891543 от 19.08.2025ж./г.

Субъект санаты/Категория субъекта:
Орта кәсіпкерлік /Среднее предпринимательство

Қарыз алушының жобасы бойынша ЭҚЖЖ (ЭҚЖЖ атауын және бөлімді, топты, класты, бес таңбалы цифрлық код түріндегі шағын класты көрсете отырып)/ОКЭД по проекту Заемщика (с указанием наименование ОКЭД и раздела, группы, класса, подкласса в виде пятизначного цифрового кода) – 24200-болаттан жасалған құбырлар, түтіктер, қуыс профильдер, фитингтер өндірісі / 24200 - Производство труб, трубок, полых профилей, фитингов из стали.

ЭЦҚ арқылы қол қойылған жағдайда, қолтаңба мен мөр қойылмайды, құжат ЭЦҚ арқылы қол қойылған болып есептеледі. / В случае подписания ЭЦП подпись и печать не проставляется, документ считается подписанным ЭЦП. «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңына сәйкес ЭЦҚ арқылы қол қойылған құжат қағаз тасымалдағыштағы құжатқа тең / В соответствии с Законом РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» документ, подписанный ЭЦП, равнозначен документу на бумажном носителе.

Келісімге менің көзімше қол қойған / Соглашение в моем присутствии подписано:

_____

(*клиенттің атынан іс-әрекет ететін тұлғаның аты-жөні / ФИО лица, действующего от клиентов*)

Қол қоюшының жеке тұлғасын тексердім және ол Келісімге сәйкес келеді/
Личность подписавшего мною проверена и соответствует Соглашению.

Менеджер направление поддержки кредитования бизнес-клиентов/
Бизнес-клиенттерге кредит беруді қолдау менеджері

_____*(Қолы, аты-жөні /Подпись, ФИО)*

2025 жылғы «03» қыркүйек
№ OPK/2025/U/S/016844
КЖ ашу туралы келісімге
жасалған 1-қосымша

1-нысан
(шаруашылық серіктестіке,
акционерлік қоғамға арналған)
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ

ӨТІНІШІ-КЕЛІСІМ

_____ қ. _____202_ ж.
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және әрекет ететін (****** қ. Әділет департаменті ****** ж. берген №***** мемлекеттік қайта тіркеу/тіркеу туралы куәлік/анықтама,),«*****» (бұдан кейін Қарыз алушы/)[30] жауапкершілігі шектеулі/қосымша жауапкершілігі бар серіктестігі/толық/ командиттік серіктестігі/акционерлік қоғамы, [31]), БСН***, орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, ****** , атынан ****** негізінде іс-әрекет ететін ******,
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамына (бұдан кейін – Қор), БСН 970840000277, Қарыз алушыға қатысты деректерді жинауды және өңдеуді, оның ішінде Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 28-бабының 13-тармағына сәйкес жеке тұлғалардың дербес деректерін жинауды және өңдеуді жүзеге асыруға, және жеке тұлғалардың – жұмыскерлердің, өкілдердің және т.б. Қарыз алушының осындай келісімдерінің болуына кепілдік береді, сондай-ақ барлық мүдделі тұлғаға (Қазақстан Республикасының Үкіметіне, Қордың Жалғыз акционеріне, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне, ұйымдарға, мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдарға, үшінші тұлғаларға немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге тұлғалардың пайдасына) Қарыз алушының қызметіне қатысты салық құпиясы, коммерциялық және заңнамамен қорғалатын басқа да құпия болып табылатын төмендегілер туралы мәліметтерді беруге келісім береді:

- Басшының, акционерлердің, құрылтайшылардың, қатысушылардың аты-жөні;
- орналасқан жерінің заңды және нақты мекенжайы;

Приложение №1
к Соглашению об открытии КЛ
№ OPK/2025/U/S/016844
от «03» сентября 2025 г.

Форма 1
(для хозяйственного товарищества,
акционерного общества)
АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму»

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ

г._____ _____202_ г.
Товарищество с ограниченной ответственностью/ дополнительной ответственностью / Полное / Коммандитное товарищество/ Акционерное общество «*****» (далее – Заемщик/)*, созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан (свидетельство/справка/сведения о государственной пере/регистрации № *****, [выдано Департаментом юстиции г._____ ****** от ****** г.]**), БИН***, находящееся по адресу: Республика Казахстан, ******, в лице ******, действующего на основании ******,
дает согласие Акционерному обществу «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее - Фонд), БИН 970840000277, осуществлять сбор и обработку данных, в том числе персональных данных в соответствии с пунктом 13 статьи 28 Предпринимательского кодекса Республики, касающихся Заемщика, а также сбор и обработку персональных данных физических лиц, и гарантирует наличие таких согласий физических лиц – работников, представителей и т.п. Заемщика, а также предоставлять всем заинтересованным лицам (Правительству Республики Казахстан, Единственному акционеру Фонда, Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, организациям, государственным и местным исполнительным органам, третьим лицам, либо в пользу иных лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан) сведения, являющиеся налоговой, коммерческой и другой охраняемой законодательством тайной, касающиеся деятельности Заемщика о:

- Ф.И.О. руководителя, акционеров, учредителей, участников;

- «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ тарапынан жобаға жүргізілген мониторингтің нәтижелері;
- Кредитордың қаражаты есебінен алынған қарыз бойынша өзге де мәліметтер мен деректер.

Субъектінің дербес деректерін жинау, өңдеу және пайдалану (оның ішінде қағаз тасымалдағыштарда және (немесе) электрондық форматта массивтерде және (немесе) деректер базаларында жинау, өңдеу және сақтау), оның ішінде оларды төмендегі мақсаттар үшін жүзеге асырылады:

- уәкілетті органдарға/органдардан (Қазақстан Республикасының Үкіметі, мемлекеттік органдар мен ұйымдар), аудиторлық/олардың және өзге де құзыретті ұйымдарға, Қордың акционеріне /акционерлеріне және/немесе үлестес тұлғаларына, Қордың контрагентіне/контрагенттеріне есептілікті және/немесе ақпаратты ұсыну/алу;
- Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, бұқаралық ақпарат құралдарында (жалпыға қолжетімді көздерде) жария (ашылған) деректер мен мәліметтерді орналастыру;
- математикалық, статистикалық және мінез-құлық модельдерін, Ақпараттық жүйелерді, дерекқорларды (оның ішінде талдау, модельдеу, болжау) әзірлеу, сақтау және қолдану;
- ақпарат алмасу үшін, оның ішінде субъектінің (және/немесе үшінші тұлғалардың) өтініштеріне есептерді қарау және/немесе ұсыну үшін, шағымдар, ұсыныстар, ұсынымдар, шағымдар, тапсырмалар және т. б.;
- маркетингтік мақсат үшін;
- Келісімде және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген (белгіленуі мүмкін) өзге де мақсат.

Дербес деректерді жинауға, өңдеуге келісімінің мерзімі шектелмеген.

Басшы/Руководитель
_____ (_____Аты-жөні/ФИО)
М.О./МП

- юридическом и фактическом адресе местонахождения;
- результатах проведенного мониторинга проекта со стороны АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»;
- иные сведения и данные по полученному от Кредитора займу.

Сбор, обработка и использование персональных данных субъекта (в том числе, сбор, обработка и хранение на бумажных носителях и (или) в электронном формате в массивах и (или) базах данных) осуществляется, в том числе, для следующих целей:

- для предоставления/получения отчетности и/или информации в/от уполномоченные/ых органы/ов (Правительство Республики Казахстан, государственные органы и организации), аудиторские/их и иные/х компетентные/х организации/й, акционерам/ов и/или аффилированным/х лицам/лиц Фонда, контрагентам/ов Фонда;
- для размещения публичных (раскрытых) данных и сведений в средствах массовой информации (общедоступных источниках) с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан;
- для разработки, хранения и применения математических, статистических и поведенческих моделей, информационных систем, баз данных (в том числе анализ, моделирование, прогнозирование);
- для обмена информацией, в том числе для рассмотрения и/или предоставления отчетов на обращения субъекта (и/или третьих лиц), жалобы, предложения, рекомендации, претензии, поручения и т.д.;
- для маркетинговых целей;
- для иных целей, которые установлены (могут быть установлены) Соглашением и/или законодательством Республики Казахстан;

Согласие на сбор, обработку персональных данных действует неограниченный срок.

ЭЦҚ арқылы қол қойылған жағдайда, қолтаңба мен мөр қойылмайды, құжат ЭЦҚ арқылы қол қойылған болып есептеледі. / В случае подписания ЭЦП подпись и печать не проставляется, документ считается подписанным ЭЦП.

«Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңына сәйкес ЭЦҚ арқылы қол қойылған құжат қағаз тасымалдағыштағы құжатқа тең. / В соответствии с Законом РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» документ, подписанный ЭЦП, равнозначен документу на бумажном носителе.

2025 жылғы «03» қыркүйек
№ ОРК/2025/U/S/016844
КЖ ашу туралы келісімге
жасалған 2-қосымша

Приложение №2
к Соглашению об открытии КЛ
№ ОРК/2025/U/S/016844
от «03» сентября 2025 г.

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігінің
Мемлекеттік кірістер комитетіне /
Комитету государственных доходов
Министерства финансов
Республики Казахстан

от _____
(Заңды тұлға басшысының /
жеке кәсіпкердің аты-жөні /
Ф.И.О. руководителя юридического лица/
индивидуального предпринимателя)

_____
(БСН (заңды тұлға үшін) / ЖСН,
жеке тұлғасын куәландыратын құжаттың №, берген орган, берілген күні /
БИН (для юридического лица)/ИИН,
№ документа, удостоверяющего личность, кем выдано, дата)

ӨТІНІШ/ЗАЯВЛЕНИЕ

г._____қ. ******* 202* ж./г.**

Мен / Я, _____ ,
(Заңды тұлға басшысының / жеке кәсіпкердің аты-жөні /
Ф.И.О. руководителя юридического лица/ индивидуального предпринимателя)

_____
мекенжайы бойынша орналасқан, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және әрекет ететін
_____
(мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәліктің/анықтаманың № және берілген күні)
_____
(заңды тұлғаның/жеке кәсіпкердің деректері)
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-тың *(заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 21.07.2008 жылғы №2495-1910-02-АО куәлік)* жоғарыда аталған заңды тұлғаның/жеке кәсіпкердің қызметіне

_____
(данные юридического лица/ индивидуального предпринимателя)
созданного и действующего в соответствии с законодательством Республики Казахстан_____
(№ и дата свидетельства/справки о государственном перерегистрации, кем выдано)
находящееся по адресу: _____,
дает согласие Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан предоставлять АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» *(свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 2495-1910-02-АО от 21.07.2008г.)* сведения, являющиеся налоговой тайной, касающиеся

қатысты төмендегілер туралы салық құпиясы болып табылатын мәліметті беруге келісім береді:

- жылдық жиынтық табыс;
- жұмыскерлердің есептелген табысы (ЕТҚ);
- жұмыскерлердің саны (адам);
- ҚР ҚМ 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 403 бұйрығына сәйкес салыққа байланысты түсім (1-санат).

Осы келісім мемлекеттік қолдау көрсетілетін барлық кезең ішінде қолданыста болады.

деятельности вышеуказанного юридического лица/индивидуального предпринимателя о:

- совокупном годовом доходе;
- начисленных доходах работников (ФОТ);
- численности работников (человек);
- поступлениях в разрезе налогов (1 категория) в соответствии с Приказом МФ РК от 18 сентября 2014 года № 403.

Настоящее согласие действует в течение всего периода получения государственной поддержки.

_____

(қолы, күні / подпись, дата)

Басшы / Руководитель _____ (_____)

(қолы / подпись) (аты-жөні / ФИО)

М.О. / М.П.

ЭЦҚ арқылы қол қойылған жағдайда, қолтаңба мен мөр қойылмайды, құжат ЭЦҚ арқылы қол қойылған болып есептеледі. «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңына сәйкес ЭЦҚ арқылы қол қойылған құжат қағаз тасымалдағыштағы құжатқа тең. / В случае подписания ЭЦП подпись и печать не проставляется, документ считается подписанным ЭЦП. В соответствии с Законом РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» документ, подписанный ЭЦП, равнозначен документу на бумажном носителе.

2025 жылғы «03» қыркүйек
№ OPK/2025/U/S/016844
КЖ ашу туралы келісімге
жасалған 3-қосымша

Приложение №3
к Соглашению об открытии КЛ
№ OPK/2025/U/S/016844
от «03» сентября 2025 г.

Қосылу шартына қосылу туралы өтініш /
Заявление о присоединении к Договору присоединения

Бұдан әрі «Түпкілікті Қарыз алушы» деп аталатын _____ (заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) атынан _____ (заңды тұлғаларға) негізінде іс-әрекет ететін _____, «Өрлеу» микро, шағын және орта жеке кәсіпкерлік субъектілерін кейіннен қаржыландыру үшін екінші деңгейдегі банктерде шартты түрде қаражат орналастыру өнімі (бұдан әрі – Бағдарлама) аясында Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес тұтастай алғанда Қосылу шартына (бұдан әрі – Шарт) қосыламын, Шарттың барлық ережесін толық көлемде қабылдаймын және оларды _____ (Банктің атауы) акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) берген қарыз бойынша тиісінше орындауға міндеттенемін.

Түпкілікті қарыз алушының осы өтінішіндегі терминдер мен қысқартулар (бұдан әрі – Өтініш) Шартқа сәйкес түсіндіріледі.

_____ (наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица), именуемое далее «Конечный заемщик», в лице _____, действующего на основании _____ (для юридических лиц), в рамках продукта обусловленного размещения средств в банках второго уровня для последующего финансирования микро, малого и среднего частного предпринимательства «Өрлеу» (далее - Программа), присоединяюсь к Договору присоединения (далее - Договор) в целом в соответствии со Гражданского Кодекса Республики Казахстан, принимаю все положения Договора в полном объеме и обязуюсь их выполнять надлежащим образом по выданному займу Акционерным обществом _____ (наименование Банка) (далее - Банк).
Термины и сокращения в настоящем Заявлении Конечного заемщика (далее - Заявление) трактуются в соответствии с Договором.

Негізгі қаржыландыру талаптары:

Основные условия финансирования:

1.	Банктік қарыз шартының атауы, күні және нөмірі / Наименование, дата и номер Договор банковского займа	
2.	Банк	
3.	Қарыз сомасы / Сумма займа	
4.	Экономикалық қызметтің жалпы жіктеуіші бойынша сала (бұдан әрі – ЭҚЖЖ, 5 таңбалы) / Отрасль по общему классификатору экономической деятельности (далее - ОКЭД, 5-ти значный)	

1. Төменде қол қоя отырып, мен келесі көрсетілгендерді растаймын:
1) Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес Шартқа толықтай қосыламын, Шарттың барлық ережелерін толық көлемде қабылдаймын және оларды тиісінше орындауға міндеттенемін;
2) осы Өтініш, оны банк Шартпен бірге қабылдаған жағдайда, жасасқан Шарт болып табылады.
2. Келесі әрекеттерді орындауға міндеттенемін:

1. Подписываясь ниже, подтверждаю, что:

1) присоединяюсь к Договору в целом в соответствии со статьей 389 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, принимаю все положения Договора в полном объеме и обязуюсь их выполнять надлежащим образом;
2) настоящее Заявление, при условии его принятия Банком в совокупности с Договором, является заключенным Договором.
2. Обязуюсь:

1) осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін уақытылы және толық көлемде орындауға міндетті;

2) инвестициялық жобалар бойынша төленетін салықтардың (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) көлемін ұлғайтуға және салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар жөніндегі деректер негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтауға/ұлғайтуға және/немесе табыстың (іске асырудан түскен табыстың: іске асырылған табыстың құны) өсуін ұлғайтуға негізгі қызметтен тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер), жобаны қаржыландыру күнінен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін 10%-ға;

3) банк пен Қор арасында жасалған келісімге 2-қосымшаға сәйкес Түпкілікті қарыз алушыға кредит берудің басым салаларының тізбесіне сәйкес келетін ЭҚЖЖ аясында қызметті жүзеге асыруға құқылы;

4) 750 000 000 (жеті жүз елу миллион) теңгеден астам сомаға қарыз бойынша банк пен Қор арасында жасалған келісімге 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Банкке түпкілікті қарыз алушымен байланысты қарыз алушылар тобы туралы ақпарат беруге және Түпкілікті қарыз алушымен үлестес/байланысты тұлғалар туралы ақпарат беруге жауапты болуға міндетті.

3. Түпкілікті қарыз алушы осы арқылы Қорға келесі көрсетілгендерге келісім береді:

1) Қор осы өтініште көрсетілген мәліметтерді, ақпаратты және түпкілікті қарыз алушы ұсынған құжаттарды мүдделі үшінші тұлғаларға (ақпарат алу құқығы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген), сондай-ақ Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына бере алады;

2) Қор жарнамалық науқанды жүргізу кезінде, ақпаратты Қордың ресми сайтында орналастыру кезінде осы Шартты орындау шеңберінде түпкілікті қарыз алушыдан алынған түпкілікті қарыз алушы туралы ақпаратты пайдалана алады.

Осы Өтініш және оған жасалған қосымшалар Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

Жеке тұлға-жеке кәсіпкерлерге:

1) своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

2) по инвестиционным проектам увеличить объем уплачиваемых налогов (корпоративный подоходный налог/индивидуальный подоходный налог) и сохранить/увеличить среднегодовую численность рабочих мест на основе данных налоговой декларации, в том числе данных по обязательным пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям, и/или увеличить рост дохода (дохода от реализации: стоимость реализованных товаров, работ, услуг от основной деятельности), на 10% после 2 (двух) финансовых лет с даты финансирования Проекта;

3) осуществлять деятельность в рамках ОКЭД, соответствующего перечню приоритетных отраслей кредитования Конечного заемщика, согласно Приложению №2 к Соглашению, заключенному между Банком и Фондом;

4) по Займу на сумму свыше 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) тенге предоставлять информацию Банку о Группе связанных заемщиков с Конечным заемщиком по форме согласно приложению № 12 к Соглашению заключенному между Банком и Фондом и нести ответственность за предоставление информации об аффилированных/связанных лицах с Конечным заемщиком.

3. Конечный заемщик настоящим предоставляет Фонду согласие с тем, что:

1) Фонд может предоставлять указанные в настоящем заявлении сведения, информацию и предоставленные Конечным заемщиком документы заинтересованным третьим лицам (право которых на получение информации предусмотрено законодательством Республики Казахстан), а также в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

2) Фонд может использовать информацию о Конечном заемщике, полученную от Конечного заемщика в рамках исполнения настоящего Договора, при проведении рекламной кампании, при размещении информации на официальном сайте Фонда.

Настоящее Заявление и приложения к нему являются неотъемлемой частью Договора.

Для физических лиц - индивидуальных предпринимателей:

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) / Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың деректері / Данные документа, удостоверяющего личность	
Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік / Свидетельство о государственной регистрации	
Қолы / Подпись	
Күні / Дата	

Заңды тұлғаларға / Для юридических лиц:

Басшы: лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) / Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Келесі құжат негізінде іс-әрекет етеді / Действующий на основании:	
Жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың деректері / Данные документа, удостоверяющего личность	
Қолы, мөрі (бар болса) / Подпись, печать (при наличии)	
Күні / Дата	

Өтінішті қабылдау туралы банктің белгісі / Отметка Банка о принятии Заявления:
«____» _____ 20___ ж./г.

ЭЦҚ арқылы қол қойылған жағдайда, қолтаңба мен мөр қойылмайды, құжат ЭЦҚ арқылы қол қойылған болып есептеледі. «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңына сәйкес ЭЦҚ арқылы қол қойылған құжат қағаз тасымалдағыштағы құжатқа тең. / В случае подписания ЭЦП подпись и печать не проставляется, документ считается подписанным ЭЦП. В соответствии с Законом РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» документ, подписанный ЭЦП, равнозначен документу на бумажном носителе.

2025 жылғы «03» қыркүйек
№ ОРК/2025/U/S/016844
КЖ ашу туралы келісімге
жасалған 4-қосымша

Приложение №4
к Соглашению об открытии КЛ
№ ОРК/2025/U/S/016844
от «03» сентября 2025 г.

БҚТ (Байланысты қарыз алушылар тобының) карточкасы
(Түпкілікті қарыз алушымен үлестес / байланысты тұлғалар туралы ақпарат)
Карточка ГСЗ (Группы связанных заемщиков)
(информация об аффилированных/связанных лицах с Конечным заемщиком)

Атауы (Компаниялар тобы – бұдан әрі КТ) / Наименование (Группы компаний – далее ГК)	
КТ-да бекітілген лимит, валютамен / Утвержденный лимит на ГК, в валюте	
КТ-да ұсынылған лимит, валютамен / Предлагаемый лимит на ГК, в валюте	
Сауалнаманы толтыру негізі / Основание заполнения анкеты	
Сауалнама толтырылған күн / Дата заполнения анкеты	
Қарыз алушылардың*/контрагенттердің/дебиторлардың (ЗТ / ЖТ) толық атауы құрылтай құжаттарына сәйкес көрсетілген / Полное Наименование заемщиков*/контрагентов/дебиторов (ЮЛ / ФЛ) указано в соответствии учредительными документами	
Сауалнамада КТ-ға жатқызу үшін байланыс критерийлеріне (Банктің ІНҚ) сәйкес келетін барлық компания / ЖТ көрсетілген / В Анкете указаны все компании / ФЛ соответствующие Критериям связанности (ВНД Банка) для отнесения к ГК *** Қарыз алушы – Қордың талаптары бар немесе талаптары туындауы мүмкін әрбір жеке немесе заңды тұлға/байланысты тұлғалар тобы, оның ішінде контрагенттер мен дебиторлар / Заемщик - каждое физическое или юридическое лицо/группа связанных лиц, в том числе, контрагенты и дебиторы, к которым у Фонда имеются требования или могут возникнуть требования**	

№	ЗТ/ЖТ байланысты контрагенттің атауы/аты-жөні (қарыз алушы, құрылтайшы, бірінші бас	Әлеуеті / қазіргі қарыз алушы / контрагент / Банк дебиторы / Потенциальный / действ	Қолдау құралы / Инструмент поддержки	Бағдарлама оператор ының атауы / Наименование оператора программы	БСН/ЖСН/БИН/ИИН	Резидент / бейрезидент / оффшор/ Резидент / нерезидент / оф	Тіркеуорны (ҚР бейрезиденттері үшін) / Место регистрации (для не	Банктің алқалы органы бұрын валютамен бекіткен Қорд	Белгіленген лимит валютасы / Валюта установленного лимита	Қордың құралдары бойынша ұсынылатын (сұратылатын) лимит / Предла-	Кепілдік сомасы (бар болса)Сумма га-ранти (при наличии)	Ұсынылатын (сұралатын) лимиттің валютасы / Валюта предлагаемого (запрашиваемого) лимита	Байланысқрителері / Критерии связанности	(Әлеуеті) қарыз алушы/контрагент/банк дебиторы бойынша меншіктілерінің / ақпараттың құрылымын ашу/ Раскрытие структуры собственников /	Банкпен үлестестік / Аффилированность с Банком	Ескертпе (оның ішінде Қарыз алушы/контрагенті/дебиторды КТ-ға жатқызу үшін пайдаланылатын ақпаратты көрсе

	шы, қарыз алушының, құрылтайшының жақын туыстары, дебитор, сақтанушы, эмитент, инвестор)/ Наименование/ ФИО контрагента (заемщик, учредитель, первый руководитель, близки	ющий заемщик / контрагент / дебитор Банка				фшор	резидентов РК)	ынқұралдарыбойынша Лимит/ Лимит поинструментам фонда, ранее утвержденный Коллегиальным органом		гаемый (запрашиваемый) лимит по инструментам фонда				информации по (потенциальному) заемщику/контрагенту /дебитору Банка		теміз) / Примечание (в т.ч. указываем информацию, используемую для отнесения заемщика/контрагента/ дебитора к ГК)

	е родственники заемщика, учре-дителя, дебитор, страхователь, эмитент, инве-стор), связанных ЮЛ/ФЛ							Банка в валюте								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11-1	12	13	14	15	16
1																
2																
3																

<u>Байланыстың заңды критерийлері:</u>

1) қарыз алушылардың бірі басқа қарыз алушының ірі қатысушысы (акционерлік қоғамдағы, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктегі немесе қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктегі ірі қатысушысы; сенім серіктестігіндегі толық серіктесі; толық серіктестіктегі қатысушысы) болып табылады

2) қарыз алушылардың бірі басқа қарыз алушының үлестес тұлғасы болып табылады

3) қарыз алушылардың бірі басқа қарыз алушының жақын туысы (ата-анасы, баласы, асырап алушысы, асырап алған, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек ағасы немесе әпкесі, атасы, әжесі, немересі) болып табылады

<u>Юридические критерии связанности:</u>

1) один из заемщиков является крупным участником (крупным участником в акционерном обществе, товариществе с ограниченной ответственностью или товариществе с дополнительной ответственностью; полным товарищем в коммандитном товариществе; участником в полном товариществе) другого заемщика

2) один из заемщиков является аффилированным лицом другого заемщика

3) один из заемщиков является близким родственником (родителем, ребенком, усыновителем, усыновленным, полнородным и неполнородным братом или сестрой, дедушкой, бабушкой, внуком) другого заемщика

4) қарыз алушылардың бірі басқа қарыз алушының жұбайы, жұбайының және жақын туысы болып табылады	4) один из заемщиков является супругом/ой, близким родственником супруга/и другого заемщика
5) қарыз алушылардың бірі басқа қарыз алушының бірінші басшысы болып табылады	5) один из заемщиков является первым руководителем другого заемщика
6) қарыз алушылардың бірі басқа қарыз алушы мәміле жасауға мүдделі тұлға болып табылады	6) один из заемщиков является лицом, заинтересованным в совершении сделки другим заемщиком
7) ірі қатысушы, үлестес тұлға, жақын туысы, жұбайы, жұбайының жақын туысы немесе бір қарыз алушының бірінші басшысы не бір қарыз алушының мәміле жасауға мүдделі тұлға ірі қатысушы, үлестес тұлға, жақын туысы, жұбайы, жұбайының жақын туысы немесе басқа қарыз алушының бірінші басшысы, не басқа қарыз алушы мәміле жасауға мүдделі тұлға;	7) крупный участник, аффилированное лицо, близкий родственник, супруг/а, близкий родственник супруга/и или первый руководитель одного заемщика либо лицо, заинтересованное в совершении сделки одним заемщиком, является крупным участником, аффилированным лицом, близким родственником, супругом/ой, близким родственником супруга/и или первым руководителем другого заемщика, либо лицом, заинтересованным в совершении сделки другим заемщиком;
8) ірі қатысушы, үлестес тұлға, жақын туысы, жұбайы, жұбайының жақын туысы немесе бір қарыз алушының бірінші басшысы не бір қарыз алушымен мәміле жасауға мүдделі тұлға ірі қатысушы, үлестес тұлға, жақын туысы, жұбайының жақын туысы, жұбайының жақын туысы немесе бірінші басшысы не мәміле жасауға мүдделі тұлға болып табылатын ірі қатысушының, үлестес тұлғаның, жақын туысының, жұбайының және жұбайының жақын туысының және/немесе басқа қарыз алушының не тұлғаның бірінші басшысының, басқа қарыз алушының мәміле жасауына мүдделі тұлға;	8) крупный участник, аффилированное лицо, близкий родственник, супруг/а, близкий родственник супруга/и или первый руководитель одного заемщика либо лицо, заинтересованное в совершении сделки с одним заемщиком, является крупным участником, аффилированным лицом, близким родственником, супругом/ой, близким родственником супруга/и или первым руководителем либо лицом, заинтересованным в совершении сделки, крупного участника, аффилированного лица, близкого родственника, супруга/и, близкого родственника супруга/и или первого руководителя другого заемщика либо лица, заинтересованного в совершении сделки другим заемщиком;
9) қарыз алушылар Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 24.02.2020 жылғы №8 қаулысына сәйкес оффшорлық аймақтар тізбесіне енгізілген мемлекеттердің аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары болып табылады;	9) заемщики являются юридическими лицами, зарегистрированными на территории государств, включенных в перечень оффшорных зон в соответствии с Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка №8 от 24.02.2020 года, или их гражданами
10) қарыз алушылардың ірі қатысушылары, үлестес тұлғалары, жақын туыстары, бірінші басшылары не осы тармақшаның 9) тармақшасында көрсетілген мемлекеттердің тіркелген немесе азаматтары болып табылатын осы қарыз алушылармен мәмілелер жасауға мүдделі тұлғалары бар;	10) заемщики имеют крупных участников, аффилированных лиц, близких родственников, первых руководителей либо лиц, заинтересованных в совершении сделок с данными заемщиками, зарегистрированными или являющимися гражданами государств, указанных в подпункте 9) настоящего подпункта
11) қарыз алушылар ҚР заңнамалық актілерінде қарастырылған басқа да негіз бойынша өзара байланысты;	11) заемщики связаны между собой по другим основаниям, предусмотренным законодательными актами РК
12) қарыз алушылар жылжымайтын мүлік құрылысы жөніндегі жобаның тапсырыс берушісін, салынып жатқан объектінің құрылысы бойынша үлестік қатысушыларды	12) заемщики являются участниками проекта по строительству недвижимости, включая заказчика проекта по строительству недвижимости, долевых участников по

және үлестік қатысушылардың кепілгерлерін қоса алғанда, жылжымайтын мүлік құрылысы жөніндегі жобаның қатысушылары болып табылады. Осы тармақшада аталған қарыз алушылар тобы құрған бір қарыз алушыға шаққандағы тәуекел мөлшері жеке тұлғалардың – салынып жатқан объектінің құрылысы бойынша үлестік қатысушылардың және/немесе үлестік қатысушылардың кепілгерлерінің қатысуымен құрылған бір қарыз алушыға шаққандағы тәуекел мөлшерінің жиынтық есебіне қолданылмауы тиіс.

строительству строящегося объекта и гарантов долевых участников. Размер риска на Одного заемщика, образованного группой заемщиков, перечисленных в данном подпункте, не должен приниматься в совокупный расчет размера риска как на одного заемщика, образованной с участием физических лиц - долевых участников по строительству строящегося объекта и/или гарантов долевых участников.

<u>Экономикалық байланыс критерийлері:</u>

1) бір қарыз алушы басқа қарыз алушыға Тараптардың кез келгенінің активтерінің 10 және одан да көп % мөлшерінде пайызсыз қаржылық көмек көрсетті;
2) бір қарыз алушы басқа қарыз алушыға Тараптардың кез келгенінің активтерінен 10 және одан да көп % мөлшерінде ҚР ҰБ базалық мөлшерлемесінен аз қарыз/кредит бойынша сыйақысы бар қарыз/кредит берді;
3) қарыз алушылардың біреуінің банктен алған ақшасын берушінің меншікті капиталы мөлшерінің 20%-нан асатын мөлшерде үшінші тұлғаға пайдалануға бергенін растайтын жеткілікті негіздер бар;

4) қарыз алушылардың осы қарыз алушылардың жиынтық меншікті капиталы мөлшерінің 20%-нан асатын мөлшерде банктен алынған қаражатты бірлесіп немесе жеке-жеке сол үшінші тұлғаға пайдалануға бергенін растайтын жеткілікті негіздер бар;

5) қарыз алушылар қарыз алушылардың бірі (ҚР банктерін қоспағанда) басқа қарыз алушының міндеттемелері бойынша оның активтерінің 10%-нан (он пайызынан) асатын сомада ортақ не субсидиарлық жауапкершілік көтеретіндей түрде байланысты болады;
6) бір қарыз алушының лауазымды тұлғасының басқа қарыз алушылардың қызметіне қаржылық мүдделілігі болады;
7) қарыз алушылар өзара бірлескен қызмет туралы шарт не бірлескен қызмет туралы шарттың белгілерін қамтитын өзге де құжат арқылы байланысты болады;
8) қарыз алушылар Қордың, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының және олардың еншілес ұйымдарының, «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамының, Қазақстан

<u>Экономические критерии связанности:</u>

1) один заемщик предоставил другому заемщику бесзпроцентную финансовую помощь в размере, превыщающем 10 и более % от активов любой из сторон;
2) один заемщик предоставил другому заемщику займ/ссуду с вознаграждением по займу/ссуде меньше базовой ставки НБРК в размере, превыщающем 10 и более % от активов любой из сторон;
3) имеются достаточные основания, подтверждающие, что один из заемщиков передал третьему лицу в пользование деньги, полученные им от Банка в заем, в размере, превышающем 20% размера собственного капитала передающего заемщика;
4) имеются достаточные основания, подтверждающие, что заемщики совместно или по отдельности передали средства, полученные от Банка в заем, в размере, превышающем 20% от размера совокупного собственного капитала данных заемщиков, в пользование одному и тому же третьему лицу;
5) заемщики связаны таким образом, что один из заемщиков (за исключением банков РК) несет солидарную либо субсидиарную ответственность в сумме, превышающей 10% (десять процентов) его активов, по обязательствам другого заемщика;
6) должностное лицо одного заемщика имеет финансовую заинтересованность в деятельности других заемщиков;
7) заемщики связаны между собой договором о совместной деятельности либо иным документом, который содержит признаки договора о совместной деятельности;
8) заемщики связаны таким образом, что их обязательства обеспечены общим залоговым имуществом, принадлежащим третьему лицу, либо в качестве обеспечения по их обязательствам предоставлена гарантия и (или) поручительство одного и того же лица, за

Республикасының кәсіпкерлікті дамыту және қолдау институттарының, экспортты қолдау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұлттық компанияның, халықаралық қаржы ұйымдарының, қаржы ұйымдарының, Standard & Poor's агенттігінің «B» төмен емес рейтингі (стандарт энд Пурс) немесе басқа рейтингтік агенттіктерден біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің сақтандыру полистері, резервтік аккредитивтері, кепілгерліктері, сондай-ақ кепілдіктер түрінде берілген жалпы қамтамасыз ету жағдайларын қоспағанда, олардың міндеттемелері үшінші тұлғаға тиесілі ортақ кепілді мүлікпен қамтамасыз етілетіндей не олардың міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету ретінде бір тұлғаның кепілдігі және (немесе) кепілгерлігі берілетіндей байланыста болады;

9) қарыз алушылар Қордың, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының және олардың еншілес ұйымдарының, «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамының, Қазақстан Республикасының кәсіпкерлікті дамыту және қолдау институттарының, экспортты қолдау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұлттық компанияның, халықаралық қаржы ұйымдарының, қаржы ұйымдарының, Standard & Poor's агенттігінің «B» төмен емес рейтингі (стандарт энд Пурс) немесе басқа рейтингтік агенттіктерден біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің сақтандыру полистері, резервтік аккредитивтер, кепілгерліктер, кепілдіктері түрінде берілген қамтамасыз етудің болуы жағдайларын қоспағанда, қарыз алушылардың бірі басқа қарыз алушының міндеттемелерін қамтамасыз етуге кепіл мүлкін, кепілдікті, кепілгерлікті беретіндей етіп байланыста болады.

исключением случаев наличия общего обеспечения, предоставленного в виде страховых полисов, резервных аккредитивов, поручительств, а также гарантий Фонда, акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и их дочерних организаций, акционерного общества «Фонд проблемных кредитов», институтов развития и поддержки предпринимательства Республики Казахстан, национальной компании, осуществляющей функции по поддержке экспорта, международных финансовых организаций, финансовых организаций, банков-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих рейтинг не ниже «B» агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

9) заемщики связаны таким образом, что один из заемщиков предоставил залоговое имущество, гарантию, поручительство в обеспечение обязательств другого заемщика, за исключением случаев наличия обеспечения, предоставленного в виде страховых полисов, резервных аккредитивов, поручительств, а также гарантий Фонда, акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и их дочерних организаций, акционерного общества «Фонд проблемных кредитов», институтов развития и поддержки предпринимательства Республики Казахстан, национальной компании, осуществляющей функции по поддержке экспорта, международных финансовых организаций, финансовых организаций, банков-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих рейтинг не ниже «B» агентства Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств.

Банк: _____ _____ _____

Лауазымы/тегі, аты, әкесінің аты/қолы, күні /
Должность/фамилия, имя, отчество/подпись, дата

Қарыз алушы / Заемщик _____ _____ _____

Тегі, аты, әкесінің аты / қолы, күні / Фамилия, имя, отчество / подпись, дата

ЭЦҚ арқылы қол қойылған жағдайда, қолтаңба мен мөр қойылмайды, құжат ЭЦҚ арқылы қол қойылған болып есептеледі. «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңына сәйкес ЭЦҚ арқылы қол қойылған құжат қағаз тасымалдағыштағы құжатқа тең. / В случае подписания ЭЦП подпись и печать не проставляется, документ считается подписанным ЭЦП. В соответствии с Законом РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» документ, подписанный ЭЦП, равнозначен документу на бумажном носителе.

2025 жылғы «03» қыркүйек
№ ОРК/2025/U/S/016844
КЖ ашу туралы келісімге
жасалған 5-қосымша

Приложение №5
к Соглашению об открытии КЛ
№ ОРК/2025/U/S/016844
от «03» сентября 2025 г.

Кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін кепілдік шығару үшін
Қорға жыл сайынғы комиссиясын өтеу кестесі /
График погашения ежегодной комиссии
Фонду за выпуск гарантии до окончания срока гарантии

№	Күні / Дата	Кепілдік сомасы / Сумма гарантии	Жыл сайынғы комиссия мерзімі / Ежегодный размер комиссии
1	03.09.2025, бірақ кепілдік міндеттемесі берілген күннен кешіктірме / но не поездіне даты выпуска гарантийного обязательства	300 000 000,00	4 500 000,00
2	03.09.2026	кредит бойынша БҚ қалдығының 60% от остатка ОД по кредиту	кепілдік сомасының қалдығының 1,5% от остатка суммы гарантии
3	03.09.2027	кредит бойынша БҚ қалдығының 60% от остатка ОД по кредиту	кепілдік сомасының қалдығының 1,5% от остатка суммы гарантии
4	01.09.2028	кредит бойынша БҚ қалдығының 60% от остатка ОД по кредиту	кепілдік сомасының қалдығынан (5 айлық төлем) /от остатка суммы гарантии (оплата за 5 месяцев)

Тараптардың қолдары / Подписи сторон:

БАНК	ҚАРЫЗ АЛУШЫ/ЗАЕМЩИК
«Банк ЦентрКредит» АҚ / **АО «Банк ЦентрКредит»** _____ **Ткаченко Елена Юрьевна** 12.10.2024ж. №182/19-Т Сенімхат негізінде филиалдың бизнес – клиенттеріне кредит беруді қолдау бағытының басшысы әрекет етеді / руководитель направления поддержки кредитования бизнес – клиентов филиала действующий, на основании Доверенности №182/19-Т от 12.10.2024г. (М.О./М.П) (қолы/подпись) БСК/БИК KCJBKZKX; БСН/БИН 980640000093; А/ш/Т/с №KZ65125KZT1001300224	**Осы Кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін кепілдік шығару үшін Қорға жыл сайынғы комиссиясын өтеу кестесіне қол қою фактісін сөзсіз және қайтарымсыз растаймын. /** **Факт подписания настоящего Графика погашения ежегодной комиссии Фонду за выпуск гарантии до окончания срока гарантии безусловно и безотзывно подтверждаю:** **ЖШС/ТОО «КАЗФИТИНГПЛАСТ»** _____ **Абжанов Ербулат Тлеужанович** (қолы/подпись) М.О./М.П. *(болған кезде/при наличии)* БСН /БИН: 130340002716

Пошталық және электрондық мекенжайы/
Почтовый и электронный адрес: A25D5GO, ҚР, Алматы қ., әл-Фараби даңғ, 38-үй, БЛОК С корпусы. /A25D5GO, РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 38 корп БЛОК С.

Ресми интернет-ресурсы/
Официальный интернет-ресурс: www.bcc.kz

ЖСК/ИИК: KZ438562203102025353 в АО «Банк ЦентрКредит»
БСК/БИК: KCJBKZKX БеК/КБе -17,
Тіркелген мекенжайы / Адрес регистрации: Қазақстан, Қарағанды облысы, Сарань қаласы, Чкалов көшесі, 2/4 үй/Казахстан, Карагандинская область, город Сарань, улица Чкалова, дом 2/4.

Нақты мекенжайы / Фактический адрес: Қазақстан, Қарағанды облысы, Сарань қаласы, Чкалов көшесі, 2/4 үй/Казахстан, Карагандинская область, город Сарань, улица Чкалова, дом 2/4.

пошта индексі / почтовый индекс: 101200
Байланыс телефоны / Контактный телефон: +7 (702) 511 34 39
Электронды пошта (E-mail) / Электронная почта (E-mail):-
Қарыз алушыны заңды тұлға ретінде тіркеу туралы деректер (мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы куәлік/анықтама)/ Данные о регистрации Заёмщика в качестве юридического лица (свидетельство/справка о государственной регистрации/перерегистрации):24.01.2025 №101000156891543 от 19.08.2025ж./г.

Субъект санаты/Категория субъекта:
Орта кәсіпкерлік /Среднее предпринимательство

Қарыз алушының жобасы бойынша ЭҚЖЖ (ЭҚЖЖ атауын және бөлімді, топты, класты, бес таңбалы цифрлық код түріндегі шағын класты көрсете отырып)/ОКЭД по проекту Заемщика (с указанием наименование ОКЭД и раздела, группы, класса, подкласса в виде пятизначного цифрового кода) – 24200-болаттан жасалған құбырлар, түтіктер, қуыс профильдер, фитингтер өндірісі / 24200 - Производство труб, трубок, полых профилей, фитингов из стали.

ЭЦҚ арқылы қол қойылған жағдайда қол қойылмайды және мөр басылмайды, құжат ЭЦҚ арқылы қол қойылған болып саналады. / В случае подписания ЭЦП подпись и печать не проставляется, документ считается подписанным ЭЦП.

«Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңына сәйкес ЭЦҚ арқылы қол қойылған құжат қағаз жеткізгіштегі құжатқа тең. / В соответствии с Законом РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» документ, подписанный ЭЦП, равнозначен документу на бумажном носителе.

2025 жылғы «03» қыркүйек
№ OPK/2025/U/S/016844
КЖ ашу туралы келісімге
жасалған 6-қосымша

Приложение №6
к Соглашению об открытии КЛ
№ OPK/2025/U/S/016844
от «03» сентября 2025 г.

1-нысан / Форма 1

Кредит тарихы субъектісінің өзі туралы ақпаратты кредиттік бюроларға беруге келісімі / Согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитные бюро

«___» _____ _____ ж./г.

Жергілікті уақыт / местное время _____ сағ./час. _____ минут

Жеке тұлға үшін / Для физического лица

_____

_____

_____

(тегі, аты, әкесінің аты (болса), туған күні мен жері, тұрғылықты жері, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен берілген күні / фамилия, имя, отчество (если имеется), дата и место рождения, место жительства, номер и дата документа, удостоверяющего личность)

Заңды тұлға үшін / Для юридического лица

_____

_____

_____

(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес толық атауы, орналасқан жері, тіркеу нөмірі немесе оны мемлекеттік тіркеу заңнамасы бойынша заңды тұлғаны сәйкестендіру үшін ресми пайдаланылатын өзге де сәйкестендіру нөмірі) / полное наименование, место нахождения, регистрационный номер в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или иной идентификационный номер, официально используемый для идентификации юридического лица по законодательству его государственной регистрации)

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-тағы өзінің қаржылық және мүліктік сипаттағы басқа да міндеттемелеріне қатысты өзі туралы ақпаратты осы келісімді қабылдаған кредиттік бюродан ақпарат алушыға беруге осы келісімді береді / дает настоящее согласие в том, что информация о нем, касающаяся его (ее) финансовых и других обязательств имущественного характера, находящаяся в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

_____

_____

(ақпарат көзі атауын көрсету. Егер барлық ықтимал ақпарат көзінен ақпарат беруге келісім беретін болса, бұл туралы «барлық ықтимал ақпарат көзінде» деген белгі қою қажет) / указать наименование источника(ов) информации. В случае если согласие дается на предоставление информации из всех возможных источников, необходимо сделать об этом отметку - «во всех возможных источниках информации»)

және көрсетілген ақпарат көзіне болашақта түсетін / и которая поступит в указанный (ые) источник (и) в будущем

_____

(кәсіпкердің мөрі мен қолы / печать и подпись предпринимателя)

(болашақта түсетін ақпаратты жария етуге келісім берген жағдайда, қол қою қажет / в случае согласия на раскрытие информации, которая поступит в будущем, необходимо поставить подпись;

болашақта түсетін ақпаратты жария етуге келісім бермеген жағдайда, сызықша қою қажет / в случае несогласия с раскрытием информации, которая поступит в будущем, необходимо поставить прочерк),

барлық кредиттік бюроға (егер осы келісімді ресімдейтін ақпарат беруші Кредиттік бюролар туралы заңның 23-бабының 1 және 2-тармақтарына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағындағы барлық кредиттік бюроларға ақпарат берсе) немесе төмендегі кредиттік бюроларға берілетін болады. / будет предоставлена во все кредитные бюро (если поставщик информации, оформляющий настоящее согласие, предоставляет информацию во все кредитные бюро на территории Республики Казахстан в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 23 Закона о кредитных бюро) или в кредитные бюро

_____

_____

(егер осы келісімді ресімдейтін ақпарат беруші Кредиттік бюролар туралы заңның 23-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағындағы барлық кредиттік бюроларға ақпарат беруге міндетті болмаса, кредиттік бюролардың атауын көрсету керек / указать наименование кредитных бюро, если поставщик информации, оформляющий настоящее согласие, не обязан предоставлять информацию во все кредитные бюро на территории Республики Казахстан в соответствии со статьей 23 Закона о кредитных бюро).

_____

(кәсіпкердің мөрі мен қолы / печать и подпись предпринимателя)

_____

(жеке тұлға үшін: тегін, атын, әкесінің атын (болса) өз қолымен жазады, өз қолын қояды / для физического лица: собственноручно указывается фамилия, имя и отчество (если имеется), проставляется личная подпись;

заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның атауы көрсетіледі, егер тұлға сенімхат негізінде заңды тұлғаның атынан әрекет ететін болса, сенімхаттың түпнұсқасын қоса бере отырып және сенімхаттың деректемелерін көрсете отырып, осы келісімге қол қоюға заңды тұлға уәкілеттік берген тұлғаның қолы қойылады) / для юридического лица: указывается наименование юридического лица, проставляется подпись лица, уполномоченного юридическим лицом на подписание настоящего согласия, с указанием реквизитов доверенности, если лицо действует от имени юридического лица на основании доверенности, с приложением подлинника доверенности)

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ / АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

_____

Уәкілетті органның/уәкілетті тұлғаның шешімі бойынша осы операцияларды жүргізуге құқығы бар ӨФ филиалы директорының/орынбасарының аты-жөні, (ӨФ мөрі және қолы) / Ф.И.О. директора филиала/заместителя директора РФ, имеющего по решению Уполномоченного органа/уполномоченного лица право на совершение данных операций (печать РФ и подпись)

_____

(осы келісімді қабылдаған ұйымның атауы; осы келісімді қабылдауға уәкілетті тұлғаның тегі, инициалдары және қолы / наименование организации, принявшей настоящее согласие; фамилия, инициалы и подпись лица, уполномоченного принимать настоящее согласие).

ЭЦҚ арқылы қол қойылған жағдайда, қол қойылмайды және мөр басылмайды, құжат ЭЦҚ арқылы қол қойылған болып саналады. / В случае подписания ЭЦП подпись и печать не проставляется, документ считается подписанным ЭЦП.

«Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңына сәйкес ЭЦҚ арқылы қол қойылған құжат қағаз жеткізгіштегі құжатқа тең. / В соответствии с Законом РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» документ, подписанный ЭЦП, равнозначен документу на бумажном носителе.

2-нысан / Форма 2

Кредит тарихы субъектісінің кредиттік есепті алушыға кредиттік есепті беруге келісімі / Согласие субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета

«___» _____ _____ ж./г. Жергілікті уақыт / местное время _____ сағ./час. _____ минут

Жеке тұлға үшін / Для физического лица

_____

_____

(тегі, аты, әкесінің аты (болса), туған күні мен жері, тұрғылықты жері, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен берілген күні / фамилия, имя, отчество (если имеется), дата и место рождения, место жительства, номер и дата документа, удостоверяющего личность)

Заңды тұлға үшін / Для юридического лица

_____

_____

(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес толық атауы, орналасқан жері, тіркеу нөмірі немесе оны мемлекеттік тіркеу заңнамасы бойынша заңды тұлғаны сәйкестендіру үшін ресми пайдаланылатын өзге де сәйкестендіру нөмірі) / полное наименование, место нахождения, регистрационный номер в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или иной идентификационный номер, официально используемый для идентификации юридического лица по законодательству его государственной регистрации)

кредиттік бюролардағы және болашақта кредиттік бюроларға түсетін өзінің қаржылық және мүліктік сипаттағы басқа да міндеттемелеріне қатысты өзі туралы ақпаратты осы келісімді қабылдаған кредиттік бюродан ақпарат алушыға беруге осы келісімді береді / дает настоящее согласие в том, что информация о нем, касающаяся его (ее) финансовых и других обязательств имущественного характера, находящаяся в кредитных бюро и которая поступит в кредитные бюро в будущем, будет раскрыта получателю информации из кредитного(ых) бюро, принявшему(их) настоящее согласие

_____

(кәсіпкердің мөрі мен қолы / печать и подпись предпринимателя)

_____

_____

(жеке тұлға үшін: тегін, атын, әкесінің атын (болса) өз қолымен жазады, өз қолын қояды / для физического лица: собственноручно указывается фамилия, имя и отчество (если имеется), проставляется личная подпись;

заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның атауы көрсетіледі, егер тұлға сенімхат негізінде заңды тұлғаның атынан әрекет ететін болса, сенімхаттың түпнұсқасын қоса бере отырып және сенімхаттың деректемелерін көрсете отырып, осы келісімге қол қоюға заңды тұлға уәкілеттік берген тұлғаның қолы қойылады) / для юридического лица: указывается наименование юридического лица, проставляется подпись лица, уполномоченного юридическим лицом на подписание настоящего согласия, с указанием реквизитов доверенности, если лицо действует от имени юридического лица на основании доверенности, с приложением подлинника доверенности)

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ / АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

_____

Уәкілетті органның/уәкілетті тұлғаның шешімі бойынша осы операцияларды жүргізуге құқығы бар ӨФ филиалы директорының/орынбасарының аты-жөні, (ӨФ мөрі және қолы) / Ф.И.О. директора филиала/заместителя директора РФ, имеющего по решению Уполномоченного органа/уполномоченного лица право на совершение данных операций (печать РФ и подпись)

_____

(осы келісімді қабылдаған ұйымның атауы; осы келісімді қабылдауға уәкілетті тұлғаның тегі, инициалдары және қолы / наименование организации, принявшей настоящее согласие; фамилия, инициалы и подпись лица, уполномоченного принимать настоящее согласие).

ЭЦҚ арқылы қол қойылған жағдайда, қол қойылмайды және мөр басылмайды, құжат ЭЦҚ арқылы қол қойылған болып саналады. / В случае подписания ЭЦП подпись и печать не проставляется, документ считается подписанным ЭЦП.

«Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңына сәйкес ЭЦҚ арқылы қол қойылған құжат қағаз жеткізгіштегі құжатқа тең. / В соответствии с Законом РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» документ, подписанный ЭЦП, равнозначен документу на бумажном носителе.